保存期間３年

法務省管総第２３２３号
平成２０年７月１０日

入国者収容所長　殿
地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　稲見敏夫
（公印省略）

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」に係る在留審査及び退去強制手続に関する措置について（通達）

当局においては，従前から，配偶者からの暴力の被害を受けた外国人（以下「外国人被害者」という。）については，個々の事案ごとに適切に対応してきたところですが，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部が，平成１９年７月１１日に改正され（平成２０年１月１１日施行），また，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」が同改正法の施行に併せて改定されるなど，いわゆるＤＶ事案への政府としての取組みが強化されるとともに，同事案に対する社会的な関心も高まっています。

上記の状況を踏まえ，外国人被害者については，今後，より一層保護の観点に立って慎重に対応していく必要があることから，今般，「ＤＶ事案に係る措置要領」を作成したので，外国人被害者に係る在留審査及び退去強制の手続については，これにより措置願います。

なお，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

添付物
ＤＶ事案に係る措置要領　１部

# ＤＶ事案に係る措置要領

（平成２０年７月１０日制定）

## 第１　総則

### １　目的

この要領は，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（平成２０年１月１１日策定）を踏まえ，地方入国管理局（支局及び出張所を含む。）及び入国者収容所（以下「地方局等」という。）において，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための法律（平成１３年法律第３１号）第１条に規定する配偶者からの暴力を受けた外国人（以下「ＤＶ被害者」という。）を認知した場合の措置及び実施体制その他必要な事項を定め，もって配偶者からの暴力を受ける事案（以下「ＤＶ事案」という。）に適切に対処するとともにＤＶ被害者の保護を図ることを目的とする。

### ２　基本方針

配偶者からの暴力は，犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり，人道的観点からも迅速・的確な対応が求められていることにかんがみ，ＤＶ被害者の保護を旨とし，在留審査又は退去強制手続において，ＤＶ被害者本人の意思及び立場に十分配慮しながら，個々の事情を勘案して，人道上適切に対応しなければならない。

なお，その手続においては，ＤＶ被害者が心身共に過酷な状況に置かれていたことに十分配慮し，ＤＶ被害者の心身の状況等に応じてきめ細かい対応を行うものとする。また，ＤＶ事案に適切に対応するため，地方局等は，警察，婦人相談所，配偶者暴力相談支援センター，ＮＧＯ団体等と連携を図り，また，ＤＶ被害者の保護や加害者の摘発，通訳人の確保等について相互に協力するよう努めるものとする。

## 第２　実施体制

### １　ＤＶ対策事務局

（１）地方局等（出張所を除く。）の総務課にＤＶ対策事務局（以下「事務局」という。）を置く。

（２）事務局の長（以下「事務局長」という。）は，総務課長とする。

（３）事務局長は，事務局の事務を統括するとともに，地方局等内の各課・部門等の連絡・調整を行う。

（４）事務局は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等から

のＤＶ事案に関する情報提供の窓口となり，情報提供を受けたときは，その内容をすみやかに所属長に報告するとともに，関係する課・部門等の課長，首席審査官又は首席入国警備官に連絡する。

（５）課長，首席審査官又は首席入国警備官は，認知したＤＶ事案に対する措置が所属庁の他の課・部門等又は他の地方局等の事務にまたがるものであるときは，当該課・部門等又は当該地方局等の担当する課長，首席審査官又は首席入国警備官と連絡を密にし，当該事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるようにしなければならない。

２　職員に対する研修

（１）事務局長は，ＤＶ事案に関する法令，基本方針，用語等に関する知識及びＤＶ被害者に対する事情聴取等における留意点について，職員が正確に理解し，習得するよう研修を行うなどして指導しなれけばならない。

（２）課長，首席審査官及び首席入国警備官は，所属の課・部門等の職員に対し，本要領に掲げる措置等，ＤＶ事案に係る手続について周知徹底を図らなければならない。

第３　共通事項

１　ＤＶ被害者等を認知した場合の措置

（１）在留審査又は退去強制手続においてＤＶ被害者又はＤＶ被害者と思料される外国人（以下この項において「ＤＶ被害者等」という。）を認知したときは，ＤＶ事案の内容等について事情聴取を行うなどし，その事実関係を可能な限り明確にする。ただし，この場合，ＤＶ被害者等の意思を最大限尊重し，当該ＤＶ被害者等の同意が得られないときは，ＤＶ事案についての事情聴取は行わない。

（２）ＤＶ事案の内容等について事情聴取する場合は，ＤＶ被害者等の心身の状況やプライバシーに十分配慮した上で実施する時間及び場所を選定して行うとともに，ＤＶ被害者等が女性であるときは，でき得る限り女性の職員が行うものとする。

　また，事情聴取は，ＤＶ被害者等の母国語を解する職員が行い，又はＤＶ被害者等の母国語の通訳を介して行うとともに，柔和な態度で不安感を払拭するよう留意するものとする。

（３）聴取した内容については，ＤＶ被害者等の身分事項を含め，ＤＶ被害者等の配偶者又はその関係者である可能性がある者に知られることのないよう秘密保持に努めなければならない。特に，ＤＶ被害者等が配偶者等から逃れ，婦人相談所等に身柄を保護されている場合は，ＤＶ被害者等の所在を明らかにすることによりＤＶ被害者等に危害が及ぶおそれが

あることに留意し，細心の注意を払わなければならない。

（4）ＤＶ被害者を認知又はＤＶ被害者であることが明らかになったときは，別記様式によりすみやかに本省に報告する。

2　関係部門等との連携

職員が認知又は関係機関等から得たＤＶ事案に係る情報は，事務局に集約するとともに，関係課・部門，他の地方局等と連絡を密にし，また，引継ぎを確実に行うなど，ＤＶ事案には連携して対処しなければならない。

3　関係機関への連絡等

（1）ＤＶ被害者と確認された外国人については，配偶者暴力相談センター又は警察官へ通報することを希望するか否かの意思確認を行い，通報することを希望した場合は，その者が居住する地域等に所在する配偶者暴力相談センター又は警察官へ連絡する。ただし，当該ＤＶ被害者が身体に対する暴力を受けていると認めたときは，本人の意思にかかわらず配偶者暴力相談センター又は警察官へ通報する。

（2）ＤＶ被害者の配偶者が刑法その他の刑罰法令に触れる行為を行ったと思料されるときは，当該配偶者名や被害状況等，事案の概要を警察に連絡する。

（3）前二項の場合において，早急に身体の保護を図る必要があると認められる場合は，婦人相談所に連絡して協力を求める。

この場合，婦人相談所から通訳の紹介等協力依頼があったときは，可能な限り協力するものとする。

（4）配偶者暴力相談支援センター等から，ＤＶ被害者の在留期間更新許可申請又は退去強制手続等について相談を受けた場合は，当該ＤＶ被害者の個別の状況に応じ適切に対応するものとする。

第４　ＤＶ被害者に係る在留審査

1　在留期間更新許可申請等がなされた場合の措置

ＤＶ被害者から在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請があったときは，本省に請訓する。この場合において，配偶者からの暴力を受け，配偶者の協力を得ることが困難であるとして立証資料等の提出が不十分なまま在留期間更新許可申請等があったときは，その旨を付記した上で本省に請訓する。

2　ＤＶ被害者が在留資格の取消事由に該当する場合の措置

ＤＶ被害者が，入管法第２２条の４第１項各号に掲げる在留資格の取消事由に該当することが判明したときは，その原因が，配偶者の暴力に起

因している場合又は起因していない場合のいずれであっても，事実関係を記載した上，本省に進達する。

3　ＤＶ被害者が旅券等を所持しない場合の措置

ＤＶ被害者に対して在留期間更新又は在留資格変更の許可をするに際し，当該ＤＶ被害者が配偶者からの暴力に起因して旅券を所持していないときは，在留資格証明書を交付する。なお，当該ＤＶ被害者が，その後領事館等から新たな旅券の発給を受け，証印転記の願出をしたときは，当該旅券に証印の転記をする。

第５　ＤＶ被害者に対する退去強制手続

1　違反事件の処理

退去強制事由該当容疑者（以下「容疑者」という。）がＤＶ被害者であると判明した場合は，違反調査，違反審査，口頭審理等，所定の手続をすみやかに進め，当該容疑者が本邦での在留を希望するなどして異議申出を行った場合は，本省に請訓する。

2　身柄の措置

ＤＶ被害者である容疑者に対して退去強制手続を進める場合は，当該容疑者が逃亡又は証拠の隠滅を図るおそれがある等，仮放免することが適当でないとき，又はその他の理由で仮放免により難い場合を除き，仮放免（即日仮放免を含む。）した上で所定の手続を進めるものとする。

なお，仮放免する場合は，必要に応じ，婦人相談所に対して身体の一時保護等について協力を求めるものとする。

3　収容中の容疑者がＤＶ被害者であることが判明した場合の措置

（１）収容令書により収容されている容疑者がＤＶ被害者であることが判明した場合は，仮放免を許可した上，第５の１に準じ事後の手続をすみやかに進める。

（２）退去強制令書が発付された者がＤＶ被害者であることが判明した場合は，ＤＶ被害の内容等を第３の１の４の報告とは別に，すみやかに本省に報告する。

第６　出張所における措置

出張所において，ＤＶ被害者又はＤＶ被害者と思料される外国人を認知した場合は，上局の事務局長に報告し，その指示を受けて措置するものとする。

取扱注意

# ＤＶ被害者報告票

入国管理局　　支局　　出張所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 身分事項 | 国籍 | | 氏名 | |
| | 性別 | 男・女 | 生年月日 | １９　　年　　月　　日（　　歳） |
| | 入国日 | 年　　月　　日 | | |
| | 在留資格・期間 | | 在留期限　　年　　月　　日 | |
| | 居住地 | | | |
| | 外国人登録番号 | | | |
| 端緒 | 被害者発見の状況 | | | |
| ＤＶ被害の状況 | 配偶者（加害者）身分事項 | | | |
| | 家族状況 | | | |
| | 被害の種類 | 身体に対する暴力（　　） | | |
| | | 心身に有害な影響を及ぼす言動（　　） | | |
| | 被害の状況 | | | |
| 保護措置状況 | 本人の意思 | □ 配偶者暴力相談支援センターへの通報を希望<br>□ 婦人相談所での保護を希望　□ 通報拒否<br>□ 警察官への通報を希望　□ その他： | | |
| | 通報日時等 | 無・有　□ 通報日時：　年　月　日　時・分頃<br>□ 通報先：　□ 担当者名： | | |
| | 措置（通報）結果又は通報拒否の理由 | | | |
| 在留・退去手続に係る措置状況 | □ 在留期間更新申請受理　（申請番号：　　）<br>□ 在留資格変更許可申請受理（申請番号：　　）<br>□ 在留資格取消手続を終止の上，在留資格変更許可申請を勧奨<br>□ 在留資格取消手続の審理を進めた上で，本省進達予定<br>□ 違反調査中<br>□ 違反審査中<br>□ 口頭審理中<br>□ 異議申出につき本省請訓予定<br>□ 収令仮放免許可（仮放免番号　　）<br>□ 退令仮放免許可（仮放免番号　　）<br>□ 退去強制令書発付処分後の事情変更につき，本省へ報告予定<br>□ その他 | | | |
| 特記事項 | ＊ 当該被害者に扶養（監護養育）しなければならない児童がある場合，その児童の保護措置について等について記載する。 | | | |
| 作成年月日 | | | 作成者 | |

※　本報告票には，適宜関係記録の写し等を添付すること。

保存期間３年

法務省管総第２３２３号
平成２０年７月１０日

入国者収容所長　殿
地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　稲見敏夫
（公印省略）

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」に係る在留審査及び退去強制手続に関する措置について（通達）

当局においては，従前から，配偶者からの暴力の被害を受けた外国人（以下「外国人被害者」という。）については，個々の事案ごとに適切に対応してきたところですが，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部が，平成１９年７月１１日に改正され（平成２０年１月１１日施行），また，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」が同改正法の施行に併せて改定されるなど，いわゆるＤＶ事案への政府としての取組みが強化されるとともに，同事案に対する社会的な関心も高まっています。

上記の状況を踏まえ，外国人被害者については，今後，より一層保護の観点に立って慎重に対応していく必要があることから，今般，「ＤＶ事案に係る措置要領」を作成したので，外国人被害者に係る在留審査及び退去強制の手続については，これにより措置願います。

なお，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

添付物
ＤＶ事案に係る措置要領　１部

# ＤＶ事案に係る措置要領

（平成２０年７月１０日制定）

## 第１　総則

### １　目的

この要領は，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（平成２０年１月１１日策定）を踏まえ，地方入国管理局（支局及び出張所を含む。）及び入国者収容所（以下「地方局等」という。）において，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための法律（平成１３年法律第３１号）第１条に規定する配偶者からの暴力を受けた外国人（以下「ＤＶ被害者」という。）を認知した場合の措置及び実施体制その他必要な事項を定め，もって配偶者からの暴力を受ける事案（以下「ＤＶ事案」という。）に適切に対処するとともにＤＶ被害者の保護を図ることを目的とする。

### ２　基本方針

配偶者からの暴力は，犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり，人道的観点からも迅速・的確な対応が求められていることにかんがみ，ＤＶ被害者の保護を旨とし，在留審査又は退去強制手続において，ＤＶ被害者本人の意思及び立場に十分配慮しながら，個々の事情を勘案して，人道上適切に対応しなければならない。

なお，その手続においては，ＤＶ被害者が心身共に過酷な状況に置かれていたことに十分配慮し，ＤＶ被害者の心身の状況等に応じてきめ細かい対応を行うものとする。また，ＤＶ事案に適切に対応するため，地方局等は，警察，婦人相談所，配偶者暴力相談支援センター，ＮＧＯ団体等と連携を図り，また，ＤＶ被害者の保護や加害者の摘発，通訳人の確保等について相互に協力するよう努めるものとする。

## 第２　実施体制

### １　ＤＶ対策事務局

（１）地方局等（出張所を除く。）の総務課にＤＶ対策事務局（以下「事務局」という。）を置く。

（２）事務局の長（以下「事務局長」という。）は，総務課長とする。

（３）事務局長は，事務局の事務を統括するとともに，地方局等内の各課・部門等の連絡・調整を行う。

（４）事務局は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等から

のＤＶ事案に関する情報提供の窓口となり，情報提供を受けたときは，その内容をすみやかに所属長に報告するとともに，関係する課・部門等の課長，首席審査官又は首席入国警備官に連絡する。

（５）課長，首席審査官又は首席入国警備官は，認知したＤＶ事案に対する措置が所属庁の他の課・部門等又は他の地方局等の事務にまたがるものであるときは，当該課・部門等又は当該地方局等の担当する課長，首席審査官又は首席入国警備官と連絡を密にし，当該事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるようにしなければならない。

２　職員に対する研修

（１）事務局長は，ＤＶ事案に関する法令，基本方針，用語等に関する知識及びＤＶ被害者に対する事情聴取等における留意点について，職員が正確に理解し，習得するよう研修を行うなどして指導しなれけばならない。

（２）課長，首席審査官及び首席入国警備官は，所属の課・部門等の職員に対し，本要領に掲げる措置等，ＤＶ事案に係る手続について周知徹底を図らなければならない。

第３　共通事項

１　ＤＶ被害者等を認知した場合の措置

（１）在留審査又は退去強制手続においてＤＶ被害者又はＤＶ被害者と思料される外国人（以下この項において「ＤＶ被害者等」という。）を認知したときは，ＤＶ事案の内容等について事情聴取を行うなどし，その事実関係を可能な限り明確にする。ただし，この場合，ＤＶ被害者等の意思を最大限尊重し，当該ＤＶ被害者等の同意が得られないときは，ＤＶ事案についての事情聴取は行わない。

（２）ＤＶ事案の内容等について事情聴取する場合は，ＤＶ被害者等の心身の状況やプライバシーに十分配慮した上で実施する時間及び場所を選定して行うとともに，ＤＶ被害者等が女性であるときは，でき得る限り女性の職員が行うものとする。

　また，事情聴取は，ＤＶ被害者等の母国語を解する職員が行い，又はＤＶ被害者等の母国語の通訳を介して行うとともに，柔和な態度で不安感を払拭するよう留意するものとする。

（３）聴取した内容については，ＤＶ被害者等の身分事項を含め，ＤＶ被害者等の配偶者又はその関係者である可能性がある者に知られることのないよう秘密保持に努めなければならない。特に，ＤＶ被害者等が配偶者等から逃れ，婦人相談所等に身柄を保護されている場合は，ＤＶ被害者等の所在を明らかにすることによりＤＶ被害者等に危害が及ぶおそれが

あることに留意し，細心の注意を払わなければならない。

（４）ＤＶ被害者を認知又はＤＶ被害者であることが明らかになったときは，別記様式によりすみやかに本省に報告する。

２　関係部門等との連携

職員が認知又は関係機関等から得たＤＶ事案に係る情報は，事務局に集約するとともに，関係課・部門，他の地方局等と連絡を密にし，また，引継ぎを確実に行うなど，ＤＶ事案には連携して対処しなければならない。

３　関係機関への連絡等

（１）ＤＶ被害者と確認された外国人については，配偶者暴力相談センター又は警察官へ通報することを希望するか否かの意思確認を行い，通報することを希望した場合は，その者が居住する地域等に所在する配偶者暴力相談センター又は警察官へ連絡する。ただし，当該ＤＶ被害者が身体に対する暴力を受けていると認めたときは，本人の意思にかかわらず配偶者暴力相談センター又は警察官へ通報する。

（２）ＤＶ被害者の配偶者が刑法その他の刑罰法令に触れる行為を行ったと思料されるときは，当該配偶者名や被害状況等，事案の概要を警察に連絡する。

（３）前二項の場合において，早急に身体の保護を図る必要があると認められる場合は，婦人相談所に連絡して協力を求める。

この場合，婦人相談所から通訳の紹介等協力依頼があったときは，可能な限り協力するものとする。

（４）配偶者暴力相談支援センター等から，ＤＶ被害者の在留期間更新許可申請又は退去強制手続等について相談を受けた場合は，当該ＤＶ被害者の個別の状況に応じ適切に対応するものとする。

第４　ＤＶ被害者に係る在留審査

１　在留期間更新許可申請等がなされた場合の措置

ＤＶ被害者から在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請があったときは，本省に請訓する。この場合において，配偶者からの暴力を受け，配偶者の協力を得ることが困難であるとして立証資料等の提出が不十分なまま在留期間更新許可申請等があったときは，その旨を付記した上で本省に請訓する。

２　ＤＶ被害者が在留資格の取消事由に該当する場合の措置

ＤＶ被害者が，入管法第２２条の４第１項各号に掲げる在留資格の取消事由に該当することが判明したときは，その原因が，配偶者の暴力に起

因している場合又は起因していない場合のいずれであっても，事実関係を記載した上，本省に進達する。

3　ＤＶ被害者が旅券等を所持しない場合の措置

ＤＶ被害者に対して在留期間更新又は在留資格変更の許可をするに際し，当該ＤＶ被害者が配偶者からの暴力に起因して旅券を所持していないときは，在留資格証明書を交付する。なお，当該ＤＶ被害者が，その後領事館等から新たな旅券の発給を受け，証印転記の願出をしたときは，当該旅券に証印の転記をする。

第５　ＤＶ被害者に対する退去強制手続

1　違反事件の処理

退去強制事由該当容疑者（以下「容疑者」という。）がＤＶ被害者であると判明した場合は，違反調査，違反審査，口頭審理等，所定の手続をすみやかに進め，当該容疑者が本邦での在留を希望するなどして異議申出を行った場合は，本省に請訓する。

2　身柄の措置

ＤＶ被害者である容疑者に対して退去強制手続を進める場合は，当該容疑者が逃亡又は証拠の隠滅を図るおそれがある等，仮放免することが適当でないとき，又はその他の理由で仮放免により難い場合を除き，仮放免（即日仮放免を含む。）した上で所定の手続を進めるものとする。

なお，仮放免する場合は，必要に応じ，婦人相談所に対して身体の一時保護等について協力を求めるものとする。

3　収容中の容疑者がＤＶ被害者であることが判明した場合の措置

（１）収容令書により収容されている容疑者がＤＶ被害者であることが判明した場合は，仮放免を許可した上，第５の１に準じ事後の手続をすみやかに進める。

（２）退去強制令書が発付された者がＤＶ被害者であることが判明した場合は，ＤＶ被害の内容等を第３の１の４の報告とは別に，すみやかに本省に報告する。

第６　出張所における措置

出張所において，ＤＶ被害者又はＤＶ被害者と思料される外国人を認知した場合は，上局の事務局長に報告し，その指示を受けて措置するものとする。

取扱注意

# ＤＶ被害者報告票

入国管理局　　支局　　出張所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 身分事項 | 国籍 | | 氏名 | |
| | 性別 | 男・女 | 生年月日 | １９　　年　　月　　日（　　歳） |
| | 入国日 | 年　　月　　日 | | |
| | 在留資格・期間 | | 在留期限　　年　　月　　日 | |
| | 居住地 | | | |
| | 外国人登録番号 | | | |
| 端緒 | 被害者発見の状況 | | | |
| ＤＶ被害の状況 | 配偶者（加害者）身分事項 | | | |
| | 家族状況 | | | |
| | 被害の種類 | 身体に対する暴力（　　） | | |
| | | 心身に有害な影響を及ぼす言動（　　） | | |
| | 被害の状況 | | | |
| 保護措置状況 | 本人の意思 | □ 配偶者暴力相談支援センターへの通報を希望<br>□ 婦人相談所での保護を希望　□ 通報拒否<br>□ 警察官への通報を希望　□ その他： | | |
| | 通報日時等 | 無・有　□ 通報日時：　年　月　日　時・分頃<br>□ 通報先：　□ 担当者名： | | |
| | 措置（通報）結果又は通報拒否の理由 | | | |
| 在留・退去手続に係る措置状況 | □ 在留期間更新申請受理　（申請番号：　　）<br>□ 在留資格変更許可申請受理（申請番号：　　）<br>□ 在留資格取消手続を終止の上，在留資格変更許可申請を勧奨<br>□ 在留資格取消手続の審理を進めた上で，本省進達予定<br>□ 違反調査中<br>□ 違反審査中<br>□ 口頭審理中<br>□ 異議申出につき本省請訓予定<br>□ 収令仮放免許可（仮放免番号　　）<br>□ 退令仮放免許可（仮放免番号　　）<br>□ 退去強制令書発付処分後の事情変更につき，本省へ報告予定<br>□ その他 | | | |
| 特記事項 | ＊ 当該被害者に扶養（監護養育）しなければならない児童がある場合，その児童の保護措置について等について記載する。 | | | |
| 作成年月日 | | 作成者 | | |

※　本報告票には，適宜関係記録の写し等を添付すること。

保存期間３年

法務省管総第３６号
平成１７年１月１１日

入国者収容所長　殿
地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長事務代理　　蒲原正義

人身取引事案に係る措置について（通達）

我が国は，平成１４年１２月に「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人，特に女性及び児童の取引を防止し，抑止し及び処罰するための議定書」（以下「人身取引議定書」という。）に署名し，平成１６年４月には，内閣に「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」が設置され，さらに同年１２月には同会議において「人身取引対策行動計画」が決定されるなど，政府全体として人身取引の防止・撲滅と被害者の保護に向けた取組が進められているところです。

人身取引の問題に対する我が国の対応が国内外から注目を集めている現状を踏まえ，当局においても，所管する現行法令による各種手続の弾力的な運用等により，特に人身取引の被害者である外国人の保護について，迅速かつ的確に対処していく必要があります。

ついては，当局において人身取引事案を認知した場合の措置及びこれらを実施するための体制を別紙のとおりとしますので，本信到着次第これにより適切に対応願います。

なお，平成１６年５月２４日付け法務省管総第７６７号「人身取引被害者に係る報告等について（通知）」は，本信をもって廃止します。

おって，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

別紙

# 人身取引事案に係る措置要領

（平成１７年１月策定）

## 第１　基本方針

### １　被害者の保護のための措置

人身取引（別添資料「人身取引議定書」第３条参照）の被害者であると認められた外国人（以下「被害者」という。）については，上陸審査・在留審査・退去強制の各手続において，本人の意思に配慮し，帰国を希望する場合は速やかに帰国のための手続を行い，本邦への在留を希望する場合は上陸特別許可，在留特別許可又は在留資格変更若しくは在留期間更新の許可を弾力的に運用し，その保護を図る。

### ２　関係機関に対する協力の要請

被害者については，上記措置を講ずるとともに，婦人相談所，在日外国公館，国際移住機関（ＩＯＭ），ＮＧＯ団体等に対し，被害者の保護についての協力を要請する。

## 第２　実施体制

### １　人身取引対策官

（１）地方局等の次長を人身取引対策官（以下「対策官」という。）に，課・室長，首席審査官，首席入国警備官及び出張所長を人身取引対策員（以下「対策員」という。）に指定する。

（２）対策官は，当該地方局等における人身取引対策の実施を総括する者として，管内における人身取引事案に対する措置状況を常に把握し，本要領に基づく措置が迅速かつ的確に実施されるよう，必要に応じて，対策員に対して報告を求め，又は適切な指示・助言を与える。

（３）対策官を補佐し，及び関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等からの人身取引事案に関する情報提供の窓口として，地方局等に人身取引対策事務

局（以下「事務局」という。）を置く。

（４）事務局の長（以下「事務局長」という。）は，総務課長とする。

（５）事務局長は，事務局の事務を総括するとともに，必要があると認めるときは，対策員の職務に関する連絡・調整を行う。

（６）事務局は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等からの人身取引事案に関する情報提供の窓口とし，情報提供を受けたときは，その内容を速やかに対策官に報告する。

**２　対策員の職務**

（１）対策員は，その所掌する事務の遂行に当たって人身取引事案を認知したときは，所属の課・部門等の職員に本要領に掲げる措置を行わせ，又は自ら行う。

（２）対策員は，所属の課・部門等の職員が得た情報又は資料を分析・整理し，事務局長を通じて対策官に報告する。

（３）対策員は，臨時にその職務を所属の職員のうち上級の者に担当させることができる。

（４）対策員は，認知した人身取引事案に対する措置が所属庁の他の課・部門等又は他の地方局等の事務にまたがるものであるときは，当該課・部門等又は当該地方局等の対策員と連絡を密にし，対策官の指示を受けて，当該人身取引事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるようにしなければならない。

（５）対策員は，認知した人身取引事案について，必要があるときは，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体等との連絡を密にし，当該人身取引事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるようにしなければならない。

## 第３　共通事項

**１　事情聴取等における留意点**

（１）被害者又は人身取引の被害者の可能性がある者（以下「被害者等」という。）から事情聴取する場合は，被害者等の心身の状況やプライバシーに十分配慮した時間及び場所で行うとともに，被害者等が女性であるときはできる限り女性の担当官が対応することとし，できる限り被害者等の母国語の通訳を介して意思の疎通を図り，柔和な態度で不安感を払拭するよう留意しながら事案の真相究明に努

めなければならない。なお，当然のことながら，被害者等が供述を拒んだときは，これを強要しない。

（２）聴取した内容については，被害者等の身分事項も含め，被害者等の雇用主，招へい者又はその関係者である可能性がある者に知られることのないよう秘密保持に努めなければならない。特に，被害者等がブローカー等から逃れ，民間シェルター等に身柄を保護されている場合は，被害者等の所在を明らかにすることにより被害者等に危害が及ぶ可能性を生ぜしめることのないよう，細心の注意を払わなければならない。

**２　情報収集及び実態把握**

（１）対策官及び対策員は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体等と連絡を密にし，人身取引事案に係る情報収集及び実態把握に努める。

（２）職員が認知した人身取引事案及び関係機関等から得た人身取引事案に係る情報は，対策官に集約するとともに，関係部門間，各入国管理官署間における人身取引事案に係る情報の連絡を密にし，事案に関する引継ぎを確実に行うなど，同事案に対して連携して対処する。

**３　職員に対する指導**

対策員は，人身取引に関する条約，法令，用語等に関する知識及び被害者等に対する事情聴取等における留意点について，部下職員が正確に理解し，習得するよう指導する。

**４　関係機関への連絡等**

（１）対策員は，被害者等に係る事案ついて，加害者やブローカーの関与状況など事案の概要を警察に通報するとともに，当該外国人の国籍国の在日外国公館に対し，当該外国人の身分事項及び事案の概要について連絡する。

（２）対策員は，被害者等について，刑法その他の刑罰法令に触れる行為を行ったと思料されるときは，警察にその旨通報する。

## 第４　上陸の手続における措置

**１　上陸審査**

入国審査官は，出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）第９条第

４項により特別審理官に引き渡す外国人が人身取引の被害者である可能性があると思料するときは，その旨及び理由を特別審理官に確実に伝達する。

**2　上陸審判**

（１）特別審理官は，入国審査官から引渡を受けた外国人が人身取引の被害者である可能性がある場合には，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が人身取引の被害者であるかどうかを判断するために必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。

（２）口頭審理の結果，当該外国人が上陸のための条件に適合しない場合であっても，当該外国人が人身取引の被害者であると認められたときは，当該被害者が

①　我が国への在留を希望し，かつ，帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合

②　加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合

③　その他我が国への在留を希望し，かつ，被害者の心身の状態，保護の必要性等の事情を考慮し，我が国への上陸を認めるのが相当と認められる場合

には，原則として上陸特別許可を与えることとする方針であるので，当該被害者からの異議申出を受けて，意見を付して法務大臣に請訓する。

この場合においては，対策官は，在日外国公館，婦人相談所，ＮＧＯ団体等と連携し，被害者に対する保護措置が整っていることを確認する。

（３）上記（２）により上陸特別許可をする場合の在留資格及び在留期間は，「特定活動（３月）」とする。

（４）特別審理官は，上記（２）以外の場合又は被害者が早期の帰国を希望した場合には，上陸条件不適合として退去命令を行う。

**3　報告票の作成・送付**

（１）特別審理官は，被害者について上陸口頭審理を行ったときは，別記第１号様式「人身取引事案報告票（上陸審判用）」を作成し，ＥＤカード，上陸口頭審理記録書，供述調書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）報告票等の提出を受けた対策員は，その都度当該報告票を事務局長を通じて対策官に送付する。

（３）対策官は，報告票等の送付を受ける都度，これらの写しを本省に送付するとともに，自庁内の関係する他の課・部門等にも写しを配布する。

## 第５　在留審査における措置

### １　被害者である可能性がある者を認知したときの措置

在留審査部門の入国審査官は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等から，正規在留中の外国人が人身取引の被害者である可能性があるとの情報提供を受けた場合，実態調査において人身取引の被害者である可能性がある外国人を認知した場合などには，事情を聴取し，又は警備部門，警察等と連携して調査を行うなどして，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が人身取引の被害者であるかどうかの判断に必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。

### ２　被害者に対する措置

（１）被害者から在留資格の変更又は在留期間の更新の申請があったときは，通常の審査を行い，変更又は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときは，これを許可する。

（２）（１）により許可することが適当でないと認められる場合であっても，被害者が

①　我が国への在留を希望し，かつ，帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合

②　加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合

③　在留期間の残余の期間が短く出国までの間に在留資格の変更等が必要な場合

④　その他我が国への在留を希望し，かつ，被害者の心身の状態，保護の必要性その他の事情を考慮し，我が国への在留を認めるのが相当と認められる場合

には，意見を付して法務大臣に請訓する。

この場合においては，対策官は，在日外国公館，婦人相談所，ＮＧＯ団体等と連携し，被害者に対する保護措置が整っていることを確認する。

（３）上記（２）により在留資格の変更等を許可する場合の在留資格・在留期間は，次のとおりとする。

ア　帰国すれば生命・身体等に危険があるとして在留を希望する場合，心身の療養のため在留を希望する場合又は加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力する場合

「特定活動（６月）」（場合によっては「特定活動（３月）」）

（注）刑事手続には相当の時間を要すること，当該外国人が加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起することもあり得ることを考慮する。

イ　ア以外の場合

「特定活動（１月）」（場合によっては「特定活動（３月）」）

**３　在留資格の取消手続における措置**

在留資格の取消手続の対象となっている外国人が被害者であるときは，当該取消手続を終止し，在留資格の変更の許可について前記２により措置する。

**４　報告票の作成・送付**

（１）入国審査官は，被害者に対して前記２（１）により在留資格の変更等の許可をしたとき並びに同２（２）及び（３）により本省に請訓するときは，別記第２号様式「人身取引事案報告票（在留審査用）」を作成し，供述調書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）（１）により提出された報告票等については，第４の３（２）及び（３）と同様の措置を採る。

## 第６　退去強制手続における措置

**１　違反調査**

（１）入国警備官は，関係行政機関，在日外国公館又はＮＧＯ団体等から，退去強制事由に該当する人身取引の被害者である可能性のある者に係る情報提供を受けた場合は，直ちに，事案の発生場所，被害者の所在地等を管轄する警察と連携して内偵調査を進め，被害の状況，ブローカーの関与状況，帰国意思の有無，その他必要な事項について事情聴取し，当該外国人が人身取引被害者に該当するかどうかを判断するのに必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。これらの機関が既に当該外国人の身柄の所在を把握しているときは，当該関係機関と連絡を密にし，当該外国人の帰国意思の有無，事案内容を確実に確認の上，その身柄の措置など

について連携して対処する。

（2）入国警備官は，退去強制事由に該当するとして摘発した外国人，出頭申告をしてきた外国人又は偽変造旅券等の有効な旅券を所持しないで上陸申請を行った外国人が人身取引の被害者である可能性があると思料するときは，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が人身取引の被害者に該当するかどうかを判断するのに必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。

なお，正規在留中である人身取引の被害者である可能性のある外国人を認知したときは，その旨在留審査部門，関係行政機関等に連絡する。

（3）退去強制事由に該当する被害者については，婦人相談所，民間シェルター等の保護施設に当該外国人の保護を要請するとともに，被害状況に関する事情を聴取の上，できる限り身柄を収容することなく違反調査を進め，違反審査担当部門と連絡を密にして，速やかに入国審査官に引渡し又は引継ぎする。この場合においては，可能な限り仮放免をする。

**2　違反審判**

（1）入国審査官は，入国警備官から引渡しを受けた外国人が被害者である場合又は違反審査において人身取引の被害者である可能性があると思料する場合は，違反審査において当該外国人の置かれた立場に十分配慮した上で事情を聴取することとし，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が人身取引の被害者であるかどうかを判断するために必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。審査の結果，当該外国人が人身取引の被害者であると認められたときは，当該外国人に対し，口頭審理の請求について説明することとする。

（2）口頭審理の結果，当該外国人が退去強制事由に該当する場合であっても，人身取引の被害者であると認められたときは，当該被害者が

①　我が国への在留を希望し，かつ，帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合

②　加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合

③　その他我が国への在留を希望し，かつ，被害者の心身の状態，保護の必要性その他の事情を考慮し，我が国への在留を認めるのが相当と認められる場合

には，原則として在留特別許可を与えることとする方針であるので，口頭審理の

後，当該被害者からの異議申出を受けて，事件概要書を添えて法務大臣に請訓する。

この場合においては，対策官は，在日外国公館，婦人相談所，ＮＧＯ団体等と連携し，被害者に対する保護措置が整っていることを確認する。

（３）被害者が早期の帰国を希望する場合においても，原則として在留特別許可を与えて正規出国させることとする方針であるので，上記（２）と同様に，口頭審理の後，当該被害者からの異議申出を受けて，事件概要書を添えて法務大臣に請訓する。

この場合においては，対策官は，在日外国公館，婦人相談所，ＮＧＯ団体，国際移住機関（ＩＯＭ）等により被害者に対する帰国までの生活支援等の保護措置が確実に実施され，かつ，帰国費用が確保されるなど帰国のための措置が整っていることを確認する。

（４）上記（２）又は（３）により在留特別許可をする場合の在留資格・在留期間は，次のとおりとする。

ア　被害者が帰国すれば生命・身体等に危険があるとして在留を希望する場合，心身の療養のため在留を希望する場合又は加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力する場合

「特定活動（６月）」（場合によっては「特定活動（３月）」）

（注）被害者が日本人又は永住者の在留資格をもって本邦に在留する外国人と婚姻し，婚姻実態がある場合，日本人との間に出生した子を養育している等在留を認めるべき特別な事情を有している場合など，被害者であること以外の事情に基づき在留特別許可をするのが相当と認められる場合は，当該事情に応じた在留資格・在留期間を付与する。

イ　被害者が帰国を希望する場合

「特定活動（１月）」（場合によっては「特定活動（３月）」）

## ３　収容・送還

（１）適当な保護施設による保護を受けられないなどの理由により被害者を収容した場合又は収容中の外国人が人身取引の被害者と認められた場合は，できる限り早期に仮放免を行うことができるよう環境整備に努めるとともに，収容中におけるメンタルヘルス等に配慮する。

（２）被害者に対して退去強制令書が発付された場合において，当該外国人が帰国費用を支弁できないため早期出国が見込めないときは，国費による出国について配慮する。

（３）帰国用旅券を所持しない被害者については，関係在日外国公館と折衝して速やかな帰国用旅券の発給等帰国要件の整備に努める。

**４　報告票の作成・送付**

（１）入国警備官は，被害者について引渡し又は引継ぎをするときは，別記第３号様式「人身取引事案報告票（退去強制その１）」を作成し，違反調査書の写し等関係資料を添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）入国審査官（当該違反事件が口頭審理請求された場合は特別審理官）は，入国警備官から被害者に係る違反事件の引渡し・引継ぎを受けたときは，別記第４号様式「人身取引事案報告票（退去強制用その２）」を作成し，事件概要書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

なお，違反事件の引渡し又は引継ぎの後に当該違反事件の容疑者について人身取引の被害者であると認められたときは，入国審査官（当該違反事件が口頭審理請求された場合は特別審理官）は，別記第３号様式及び別記第４号様式のいずれをも作成し，これらを関係資料とともに所属する課・部門等の対策員に提出する。

（３）（１）及び（２）により提出された報告票等については，第４の３（２）及び（３）と同様の措置を採る。

**５　刑事手続への協力**

退去強制手続が執られている被害者について，警察等の関係機関から加害者に対する刑事手続に関して協力依頼があったときは，可能な限り協力する。

（参考）国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書（抄）

第二条　目的

この議定書は、次のことを目的とする。

(a) 女性及び児童に特別の考慮を払いつつ、人身取引を防止し及びこれと戦うこと。

(b) 人身取引の被害者の人権を十分に尊重しつつ、これらの者を保護し及び援助すること。

(c) これらの目的を達成するため、締約国間の協力を促進すること。

第三条　用語

この議定書の適用上、

(a) 「人身取引」とは、搾取の目的で、暴力若しくはその他の形態の強制力による脅迫若しくはこれらの行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくは弱い立場の悪用又は他人を支配下に置く者の同意を得る目的で行う金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を採用し、運搬し、移送し、蔵匿し又は収受することをいう。搾取には、少なくとも、他人を売春させて搾取すること若しくはその他の形態の性的搾取、強制的な労働若しくは役務の提供、奴隷若しくはこれに類する行為、隷属又は臓器摘出を含める。

(b) (a) に規定する手段が用いられた場合には、人身取引の被害者が (a) に規定する搾取についての同意をしているか否かを問わない。

(c) 搾取の目的で児童を採用し、運搬し、移送し、蔵匿し又は収受することは、(a) に規定するいずれの手段が用いられない場合であっても、人身取引とみなされる。

(d) 「児童」とは、十八歳未満のすべての者をいう。

II 人身取引の被害者の保護

第六条　人身取引の被害者に対する援助及びその者の保護

1　締約国は、適当な場合には、かつ、国内法において可能な範囲内で、人身取引の被害者の私生活及び人定事項を保護する。この保護には、特に、人身取引に関する法的手続を秘密とすることを含む。

2　締約国は、適当な場合には、自国の法律上又は行政上の制度に人身取引の被害者に対して次のものを提供する措置を含めることを確保する。

(a) 関連する訴訟上及び行政上の手続に関する情報

(b) 犯人に対する刑事手続の適当な段階において、防御の権利を妨げない方法で被害者の意見及び関心が表明され及びこれらについて考慮されることを可能にするための援助

3　締約国は、適当な場合には、非政府組織その他の関連団体及び市民社会の他の要素と協力して、特に、次のものの提供を含む人身取引の被害者の身体的、心理的及び社会的な回復のための措置をとることを考慮する。

(a) 適当な住居

(b) 人身取引の被害者が理解することのできる言語によるカウンセリング及び情報で特に当該者の法的な権利に関するもの

(c) 医学的、心理的及び物的援助

(d) 雇用、教育及び訓練の機会

4　締約国は、この条の規定を適用するに当たり、人身取引の被害者の年齢、性別及び特別のニーズ（適当な住居、教育及び養護を含む。）、特に児童の特別のニーズを考慮する。

5　締約国は、人身取引の被害者が当該締約国の領域内にいる間その身体の安全を確保するよう努める。

6　締約国は、人身取引の被害者が被った損害の賠償を受ける可能性を提供する措置を自国の国内法制に含めることを確保する。

第七条　受入国における人身取引の被害者の地位

1　締約国は、前条の規定に基づく措置をとることに加え、適当な場合には、人身取引の被害者が一時的又は恒久的に当該締約国の領域内に滞在することを認める立法その他の適当な措置をとることを考慮する。

2　締約国は、1に規定する措置を実施するに当たり、人道的な及び情状上の要素に適当な考慮を払う。

第八条　人身取引の被害者の送還

1　締約国は、人身取引の被害者であって自国の国民であるもの又は受入締約国の領域に入った時点で自国の永住権を有していたものの送還を、不当又は不合理に遅滞することなく、当該者の安全に妥当な考慮を払いつつ、容易にし及び受け入れる。

2　締約国がその人身取引の被害者が自国の国民である締約国又はその者が受入締約国の領域に入った時点で永住権を有していた締約国に当該者を送還する場合には、その送還については、当該者の安全及び当該者が人身取引の被害者であるという事実に関連するあらゆる法的手続の状況に妥当な考慮が払われるものとし、かつ、任意で行われることが望ましい。

3　受入締約国の要請がある場合には、要請を受けた締約国は、不当又は不合理に遅滞することなく、人身取引の被害者が自国の国民であるか否か又は受入締約国の領域に入った時点で自国の領域内における永住権を有していたか否かを確認する。

4　適当な文書を所持していない人身取引の被害者の送還を容易にするため、その者が自国の国民である締約国又は受入締約国の領域に当該者が入った時点で永住権を有していた締約国は、受入締約国の要請がある場合には、当該者が自国の領域に渡航し及び再入国することができるようにするために必要な旅行証明書又はその他の許可証を当該者に対し発給することに同意する。

5　この条の規定は、受入締約国の国内法によって人身取引の被害者に与えられるいかなる権利も害するものではない。

6　この条の規定は、人身取引の被害者の送還を全面的又は部分的に定める適用可能な二国間又は多数国間のいかなる協定又は取極の適用も妨げるものではない。

III　防止、協力及びその他の措置

第九条　人身取引の防止

1　締約国は、次の事項についての包括的な政策、計画その他の措置を定める。

(a)　人身取引を防止し及びこれと戦うこと。

(b)　人身取引の被害者、特に女性及び児童を再び被害を受けることから保護すること。

2　締約国は、人身取引を防止し及びこれと戦うため、調査、情報提供、マスメディアを通じての活動、社会的及び経済的な自発的活動等の措置をとるよう努める。

3　この条の規定に従って定める政策、計画その他の措置は、適当な場合には、非政府組織その他の関連団体及び市民社会の他の要素との協力を含むものとする。

4　締約国は、人、特に女性及び児童について人身取引の害を受けやすくする要因（貧困、低開発及び平等な機会の欠如を含む。）を軽減する措置（二国間又は多数国間の協力によるものを含む。）をとり又は強化する。

5　締約国は、人、特に女性及び児童に対するあらゆる形態の搾取であって人身取引の起因となるものを助長する需要を抑制するため、教育的、社会的又は文化的な措置等の立法その他の措置（二国間及び多数国間の協力によるものを含む。）をとり又は強化する。

第十条　情報交換及び訓練

1　締約国の法執行、出入国管理その他の関係当局は、適当な場合には、次の事項を判断することを可能とするため、自国の国内法に従って情報を交換することにより相互に協力する。

(a) 他人の旅行証明書を所持し又は旅行証明書を所持することなく国境を越え又は越えようとする個人が人身取引の容疑者又は被害者であるか否か。

(b) 個人が人身取引の目的で国境を越えるために使用し又は使用しようとした旅行証明書の種類

(c) 人身取引の目的で組織的な犯罪集団が用いた手段及び手口（被害者の採用及び輸送、経路並びに人身取引を行う個人及び集団の相互の関係を含む。）並びにこれらを探知するための可能な措置

2　締約国は、人身取引の防止に従事する法執行、出入国管理その他の関係職員を訓練し又はこの訓練を強化する。当該訓練は、そのような取引の防止、取引を行う者の訴追及び被害者の権利の保護（取引を行った者からの保護を含む。）に用いられる方法に焦点を合わせるべきである。また、訓練においては、人権並びに児童及び性差に関する機微な問題に配慮する必要性を考慮すべきであり、並びに非政府組織その他の関連団体及び市民社会の他の要素と協力することを奨励すべきである。

3　情報を受領した締約国は、情報を提供した締約国がその使用について課した制限に係るいかなる要請にも従う。

第十一条　境界に関する措置

1　締約国は、人の移動の自由に関する国際的な約束の適用を妨げることなく、人身取引を防止し及び探知するために必要な境界管理を可能な範囲内で強化する。

2　締約国は、商業運送業者によって用いられる輸送手段が第五条の規定に従って定められる犯罪に利用されることを可能な範囲内で防止するため、立法その他の適当な措置をとる。

3　２の措置には、適当な場合には及び適用可能な国際条約の適用を妨げることなく、商業運送業者（あらゆる運輸業者又は輸送手段の所有者若しくは運航者を含む。）がすべての乗客が受入国への入国に必要な旅行証明書を所持していることを確認する義務を定めることを含む。

4　締約国は、自国の国内法に従い、３に規定する義務についての違反があった場合の制裁を定めるために必要な措置をとる。

5　締約国は、自国の国内法に従い、この議定書に従って定められる犯罪に関与した者の入国を拒否し又は査証を取り消すことを可能とする措置をとることを検討する。

6　締約国は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第二十七条の規定の適用を妨げることなく、特に、直接の連絡経路を設け及び維持することにより、境界管理当局の相互間の協力を強化することを検討する。

別記第１号様式

**取 扱 注 意**

# 人身取引事案報告票（上陸審判用）

入国管理局　　支局　　出張所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 身分事項 | 国　籍 | | 氏　名 | |
| | 性　別 | | 生年月日 | １９　年　月　日（　歳） |
| | 上陸申請日 | 年　月　日 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入国形態 | （ア）６条申請（上陸申請に係る在留資格　：　） | | | | |
| | （イ）寄港地上陸　（ウ）地位協定　（エ）すり抜け　（オ）逆流 | | | | |
| | 偽変造文書行使の有無 | 有（ 旅券 ・ 査証 ・ その他（　））・ 無 | | | |
| | 偽変造文書における身分事項 | 国　籍 | | 氏　名 | |
| | | 性　別 | 男 ・ 女 | 生 年 月 日 | 年　月　日 |
| | 偽変造文書の形態 | 旅　券 | 全偽造・写真張替・身分事項偽造・身分事項改ざん・成り済まし・その他（　） | | |
| | | 査　証 | 全偽造 ・ 改ざん ・ その他（　） | | |
| | | その他 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人身取引形態 | 本国における出身地 | 国　市 | | | |
| | 本国における職業 | | 本国における年収 | 円 | |
| | ブローカーの身分事項 | 国 人　男 ・ 女　（　歳くらい） | | | |
| | ブローカーとの接触場所 | 国　市 | | | |
| | ブローカーとの接触理由 | | | | |
| | ブローカーに支払った金額 | 円 | | | |
| | 強制の種類 | 暴 力 ・ 脅 迫 ・ 借金取立 ・ 監禁 ・ 権力濫用 ・ 略取誘拐 ・ 欺罔<br>旅券（外登証）取上 ・ その他不詳 ・ 回答拒否 | | | |
| | 入国後の予定稼働場所 | | 予定職種 | | 入国後の予定（契約上の）収入　月額　円 |
| | 口頭審理における大使館職員の協力依頼の有無　有 ・ 無 | | | | |
| | （有の場合：　大使館 担当者　） | | | | |
| | 暴力団関与の有無 | 有　（暴力団名：　）・ 無 | | | |

| | |
|---|---|
| 警察への通報 | 通報先： |
| 保護協力要請 | 要請先： |
| 本人の意思 | 帰国希望　在留希望 |
| 被害者認定日 | 平成　年　月　日 |
| 措　置 | 上陸許可（１０－７）　退去命令　上陸特別許可　警備官通報　その他（　） |
| 特記事項 | |
| 作成年月日 | 平 成　年　月　日　　作 成 者 |

※　本報告票には，ＥＤカード（写し）及び上陸口頭審理記録書（写し）を添付すること。

別記第２号様式

**取 扱 注 意**

# 人身取引事案報告票（在留審査用）

入国管理局　　支局　　出張所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 身分事項 | 国　籍 | | 氏　名 | |
| | 性　別 | | 生年月日 | １９　　年　　月　　日（　　歳） |
| | 入国日 | 年　　月　　日 | | |
| | 在留資格 | | 在留期間・期限 | |
| 人身取引形態 | 本国における出身地 | 国　　市 | | |
| | 本国における職業 | | 本国における年収 | 円 |
| | ブローカーとの接触場所・時期 | 国　　市 | | |
| | ブローカーとの接触理由 | | | |
| | ブローカーに支払った金額 | 円 | | |
| | ブローカーの身分事項 | 国　人　男・女（　　歳くらい）　氏名： | | |
| | 強制の種類 | 暴　力　・　脅　迫　・　借金取立　・　監禁　・　権力濫用　・　略取誘拐　・　欺罔<br>旅券（外登証）取上　・　その他不詳　・　回答拒否 | | |
| | 強制内容の概略 | | | |
| | 搾取の状況 | | | |
| | 入国後の稼働場所 | | 職種 | 入国後の稼働先の収入　月額　　円 |
| | 雇用主 | 団体名：<br>所在地： | 代表者名： | |
| | 賃金支払い者 | 団体名：<br>所在地： | 代表者名： | |
| | 賃金支払い状況 | 契約上：<br>支給額：<br>支給時期：<br>支給方法： | | |
| | 暴力団関与の有無 | 有　（暴力団名：　　）　・　無 | | |
| 大使館からの協力依頼の有無 | 有（依頼先：　　担当者：　　連絡先：　　）・　無 | | | |
| 警察への通報 | 通報先： | | | |
| 保護協力要請 | 要請先： | | | |
| 本人の意思 | 帰国希望　　在留希望 | | | |
| 被害者認定日 | 平成　　年　　月　　日 | | | |
| 措　置 | 許可（許可番号：　　在留資格・期間：　　在留期限：　　）　不許可　その他（　　） | | | |
| 特記事項 | | | | |
| 作成年月日 | 平　成　　年　　月　　日 | | 作成者 | |

※　本報告票には，適宜関係記録の写し等を添付すること。

別記第3号様式

**取扱注意**

# 人身取引事案報告票（退去強制用その1）

入国管理局　　支局　　出張所

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事件番号 | | | 立件日 | 年　月　日 | 端緒 | |
| 身分事項 | 国籍 | | 氏名 | | | |
| | 性別 | 男・女 | 生年月日 | 19　年　月　日（　歳） | 職業 | |
| | 住所（市区町村名まで） | | | | | |
| 適条 | 法24－　（　） | | 引渡日 | 年　月　日 | | |
| 入国形態 | 入国日 | 年　月　日 | 入国港 | | | |
| | 在留資格 | | 在留期間 | | | |
| | 偽変造文書行使の有無 | 有（旅券・査証・その他（　））・無 | | | | |
| | 偽変造文書における身分事項 | 国籍 | | 氏名 | | |
| | | 性別 | 男・女 | 生年月日 | 年　月　日 | |
| | 偽変造文書の形態 | 旅券 | 全偽造・写真張替・身分事項偽造・身分事項改ざん・成り済まし・その他（　） | | | |
| | | 査証 | 全偽造・改ざん・その他（　） | | | |
| | | その他 | | | | |
| | 偽変造文書の発見時期 | 上陸審査・上陸審判・違反調査・その他（　） | | | | |
| 人身取引形態 | 在日ブローカー | 身分事項 | 国人　（男・女　歳くらい） | | | |
| | | 接触場所 | 国　市 | | | |
| | | 接触理由 | | | | |
| | | 接触方法 | | | | |
| | | 支払った金額 | | | | |
| | 在外ブローカー | 身分事項 | 国人　（男・女　歳くらい） | | | |
| | | 接触場所 | 国　市 | | | |
| | | 接触理由 | | | | |
| | | 接触方法 | | | | |
| | | 支払った金額 | | | | |
| | 強制の種類 | 暴力・脅迫・借金取立・監禁・権力濫用・略取誘拐<br>欺もう・旅券（外登証）取上・その他不詳・回答拒否 | | | | |
| | 強制内容の概略 | | | | | |
| | 稼動場所 | | 職種 | | 収入・賃金 | 月額 |
| | 搾取状況 | | | | | |
| 刑事手続 | 逮捕理由 | | 逮捕日 | 年　月　日 | 逮捕官署 | |
| | 送致日 | 年　月　日 | 送致官署 | | | |
| | 起訴日 | 年　月　日 | 裁判所 | | | |
| | 処分日 | 年　月　日 | 処分内容 | | | |
| 大使館職員の協力依頼の有無 | 有（内容：　）・無 | | | | | |
| 警察への通報 | 通報先： | | 保護協力要請 | 要請先： | | |
| 本人の意思 | 帰国希望・在留希望 | | 被害者認定日 | 平成　年　月　日 | | |
| 作成年月日 | 年　月　日 | | 作成者 | | | |

※　以上入国警備官が作成

※　本報告票には，違反調査書の写し等を添付すること。

別記第4号様式

**取扱注意**

# 人身取引事案報告票（退去強制用その2）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査番号 | | | 事件番号 | | | 引渡日 | |
| 身分事項 | 国籍 | | 氏名 | | | | |
| | 性別 | 男・女 | 生年月日 | 19　年　月　日（　歳） | | 職業 | |
| | 住所（市区町村名まで） | | | | | | |
| 退去強制手続 | 収容 | 始期 | 年　月　日 | 期限 | 年　月　日 | | |
| | 違反審査 | 自：　年　月　日 | | 至：　年　月　日 | | | |
| | 口頭審理 | 自：　年　月　日 | | 至：　年　月　日 | | | |
| | 異議申出 | 年　月　日 | 裁決 | 年　月　日 | | 理由あり・なし | |
| | 在留特別許可 | 年　月　日 | 在留資格 | | | 在留期間 | |
| | | 理由 | | | | | |
| | 大使館・NGOの関与状況 | 保護・帰国費用調達・その他（　　） | | | | | |
| | 在日親族の有無 | 有・無 | | | | | |
| | | 氏名 | （　歳） | | | 続柄 | |
| | | 住所 | | | | 職業 | |
| | 過去の違反歴 | 適　条 | 法24－　（　） | 退去強制・在留特別許可日 | 年　月　日 | | |
| | | 適　条 | 法24－　（　） | 退去強制・在留特別許可日 | 年　月　日 | | |
| 備考 | （関連被害者・刑事手続のための仮放免事実の有無等） | | | | | | |
| 本人の意思 | 帰国希望　・　在留希望 | | 被害者認定日 | 平成　年　月　日 | | | |
| 作成年月日 | 年　月　日 | | 作成者 | | | | |

※　以上入国審査官が作成

※　本報告票には，事件概要書の写し等を添付すること。

保　存　期　間　３　年

法務省管在第２１８８号
平成１７年５月１１日

地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局
入国在留課長　高　宅　　茂

審判課長　田　村　　明

人身取引被害者に係る在留資格「特定活動」の指定する活動について（通知）

人身取引被害者に決定する在留資格等については，１月１１日付け法務省管総第３６号「人身取引事案に係る措置について（通達）」において「特定活動」の在留資格を決定することとしているところ，同在留資格を決定する際の指定する活動は下記のとおりとします。

おって，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

記

指定する活動

「人身取引された者として，被害の回復をするための活動（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。）」

本信写し送付先
入国者収容所長

保存期間３年

法務省管総第１２４８号
平成１７年７月７日

入国者収容所長　殿
地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　　三浦正晴

入管法の一部改正に伴う人身取引事案に係る措置について（通達）

本年６月２２日に公布された「刑法等の一部を改正する法律」により，①人身取引等の定義規定を置くこと，②人身取引等の被害者が上陸特別許可・在留特別許可の対象となることを明確にすること，③人身取引等の被害者を資格外活動・売春関係活動を理由とする退去強制の対象から除外すること，④人身取引等の加害者を上陸拒否・退去強制の対象に加えること，などを内容とする出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）の一部改正が行われ，７月１２日から施行されます。

当局において人身取引事案を認知した場合の措置要領については，本年１月１１日付け法務省管総第３６号「人身取引事案に係る措置について」をもって通達しましたが，改正入管法の施行に伴い，同通達の別紙「人身取引事案に係る措置要領」を改正することとしましたので，改正入管法施行後の人身取引事案に係る措置については，上陸・在留・退去強制の手続に関する要領・通達等によるほか，これにより措置願います。

なお，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

別紙

# 人身取引事案に係る措置要領

（平成１７年１月策定）

（平成１７年７月一部改正）

## 第１　総則

### １　目的

この要領は，出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条第７号に規定する人身取引等により他人の支配下に置かれている（た）者（以下「被害者」という。）に対する法第１２条第１項第２号及び第５０条第１項第３号の規定による措置等について，被害者保護の観点から留意すべき点，事案の報告等に関する事項を定めるほか，地方入国管理局・同支局及び入国者収容所（以下「地方局等」という。）における人身取引事案（人身取引等に係る事案をいう。以下同じ。）に係る措置及び実施体制その他必要な事項を定めることを目的とする。

### ２　基本方針

人身取引事案については，まず被害者の保護を旨とし，上陸審査・在留審査・退去強制の各手続において，被害者本人の意思に配慮しつつ，法の規定に基づき保護措置を講ずる。また，被害者に準じて取り扱うのが相当と認められる者についても，適切にその保護を図る。

なお，被害者に対して法に規定する諸手続を行わない場合であっても，身柄の保護や帰国手続の支援等に可能な範囲で措置を講ずる。

### ３　関係機関に対する協力の要請

人身取引事案については，本要領による措置を講ずるとともに，警察，婦人相談所，在日外国公館，国際移住機関（ＩＯＭ），ＮＧＯ団体等に対し，被害者の保護についての協力を要請する。

## 第２　実施体制

### １　人身取引対策官等

（1）地方局等の次長を人身取引対策官（以下「対策官」という。）に，課長，首席審査官，首席入国警備官及び出張所長を人身取引対策員（以下「対策員」という。）に指定する。

（2）対策官は，当該地方局等における人身取引対策の実施を総括する者として，管内における人身取引事案に対する措置状況を常に把握し，本要領に基づく措置が迅速かつ的確に実施されるよう，人身取引事案につき，対策員に対して報告を求め，及び当該事案の措置について適切な指示・助言を行う。

（3）対策官は，人身取引事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるよう，人身取引事案に関する各種協議会・連絡会議を活用するなどし，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体等との意思疎通を確保しなければならない。

（4）対策官を補佐するため，地方局等の総務課に人身取引対策事務局（以下「事務局」という。）を置く。

（5）事務局の長（以下「事務局長」という。）は，総務課長とする。

（6）事務局長は，事務局の事務を総括するとともに，必要があると認めるときは，対策員の職務に関する連絡・調整を行う。

（7）事務局長は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等からの人身取引事案に関する情報提供の窓口とし，情報提供を受けたときは，その内容を速やかに対策官に報告するとともに，必要に応じて，当該事案を担当すべき課・部門等の対策員に連絡する。

**2　対策員の職務**

（1）対策員は，その所掌する事務の遂行に当たって人身取引事案を認知したときは，所属の課・部門等の職員に本要領に掲げる措置を行わせ，又は自ら行う。

（2）対策員は，所属の課・部門等の職員が得た情報又は資料を分析・整理し，事務局長を通じて対策官に報告する。

（3）対策員は，臨時にその職務を所属の職員のうち上級の者に担当させることができる。

（4）対策員は，認知した人身取引事案に対する措置が所属庁の他の課・部門等又は他の地方局等の事務にまたがるものであるときは，当該課・部門等又は当該地方局等の対策員と連絡を密にし，対策官の指示を受けて，当該人身取引事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるようにしなければならない。

（５）対策員は，日頃から関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体等と情報交換するなどし，人身取引事案に係る情報収集及び実態把握に努めるとともに，担当する個別の事案について，これらの機関等との連絡を密にし，当該事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるようにしなければならない。

（６）対策員は，人身取引に関する条約，法令，用語等に関する知識及び被害者等に対する事情聴取等における留意点について，部下職員が正確に理解し，習得するよう指導する。

## 第３　共通事項

### １　事情聴取等における留意点

（１）被害者又は被害者である可能性がある者（以下「被害者等」という。）から事情聴取する場合は，被害者等の心身の状況やプライバシーに十分配慮した時間及び場所で行うとともに，被害者等が女性であるときはできる限り女性の担当官が対応することとし，できる限り被害者等の母国語の通訳を介して意思の疎通を図り，柔和な態度で不安感を払拭するよう留意しながら事案の真相究明に努めなければならない。なお，当然のことながら，被害者等が供述を拒んだときは，これを強要しない。

（２）聴取した内容については，被害者等の身分事項も含め，被害者等の雇用主，招へい者又はその関係者である可能性がある者に知られることのないよう秘密保持に努めなければならない。特に，被害者等がブローカー等から逃れ，民間シェルター等に身柄を保護されている場合は，被害者等の所在を明らかにすることにより被害者等に危害が及ぶ可能性を生ぜしめることのないよう，細心の注意を払わなければならない。

### ２　迅速・適正な保護措置の確保

（１）対策員は，人身取引事案を認知したときは，特に被害者保護の観点から，できる限り速やかに事実関係を調査し，情報を収集して，対策官に報告する。

（２）対策官は，対策員から（１）の報告があったときは，迅速かつ適切な保護措置がとられるよう，とるべき措置の方針を検討し，対策員に対して必要な措置を講ずるよう指示・助言を行う。

（3）対策員は，人身取引事案に係る措置状況について，手続の進行に応じ，随時対策官に報告する。対策官は，状況の変化等を勘案しつつ，対策員に対して適宜必要な指示・助言を行う。

### 3　関係部門等との連携

職員が認知した人身取引事案及び関係機関等から得た人身取引事案に係る情報は，対策官に集約するとともに，関係部門間，各入国管理官署間における人身取引事案に係る情報の連絡を密にし，事案に関する引継ぎを確実に行うなど，同事案に対して連携して対処する。

### 4　関係機関への連絡等

（1）対策員は，担当する人身取引事案について，加害者やブローカーの関与状況など事案の概要を各都道府県警察本部に連絡するとともに，被害者等について，刑法その他の刑罰法令に触れる行為を行ったと思料されるときは，警察にその旨連絡する。

（2）対策員は，担当する人身取引事案の被害者等の国籍国の在日外国公館に対し，必要に応じて，当該被害者等の身分事項及び事案の概要について連絡するとともに，旅券を所持しない被害者等に対する速やかな旅券発給等保護措置について協力を要請する。

（3）対策員は，担当する人身取引事案の被害者等について，婦人相談所，民間シェルター等の保護施設に保護を要請する。

## 第4　上陸の手続における措置

### 1　上陸審査

入国審査官は，法第9条第4項により特別審理官に引き渡す外国人が被害者である可能性があるときは，その旨及び理由を特別審理官に確実に伝達する。

### 2　上陸審判

（1）特別審理官は，入国審査官から引渡を受けた外国人が被害者である可能性がある場合には，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が被害者であるかどうかを判断するために必要な事実の解明及び証拠の収集に努めた上で，対策員を経由して，対策官に当該事案を報告する。

（２）特別審理官は，口頭審理の結果，当該外国人が被害者等であると認められるときは，当該外国人に対し，異議申出について説明の上，上陸審判要領第２章により措置する。

**３　報告票の作成・送付**

（１）特別審理官は，

ア　法第５条第１項第７号に該当するとして引渡を受けた者

イ　法第５条第１項第７号に該当すること以外の理由で引渡を受けた者で，被害者である可能性があるもの又は口頭審理において自分は被害者であると同人が主張するもの

について口頭審理を行い，

①　上陸条件に適合すると認定し，同人の上陸を許可したとき

②　上陸条件に適合しないと認定し，同人に退去を命じたとき

③　上陸条件に適合しないとの認定に服さずに同人が行った異議申出に対して，法務大臣の裁決があったとき

④　口頭審理を終止したとき

は，別記第１号様式「人身取引事案報告票（上陸審判・被害者用）」を作成し，ＥＤカード，上陸口頭審理記録書，供述調書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）特別審理官は，法第５条第１項第７号の２に該当するとして引渡を受けた者について口頭審理を行った場合で，上陸条件に適合しないと認定し，同人に退去を命じたとき，又は同人からの異議申出に対して法務大臣の裁決があったときは，別記第１号の２様式「人身取引事案報告票（上陸審判・加害者用）」を作成し，ＥＤカード，上陸口頭審理記録書，供述調書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（３）報告票等の提出を受けた対策員は，速やかに当該報告票を対策官に送付する。

（４）対策官は，速やかに送付を受けた報告票等の写しを本省に送付するとともに，必要があると認めるときは，自庁内の関係する他の課・部門等にも写しを配布する。

## 第５　正規在留者に対する措置

### １　被害者である可能性がある者を認知したときの措置

在留審査部門の入国審査官は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等からの情報提供，実態調査等により，正規在留中の外国人について被害者である可能性があるときは，同人から事情を聴取し，又は警備部門，警察等と連携して調査を行うなどして，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が被害者であるかどうかの判断に必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。

### ２　被害者に対する措置

入国審査官は，在留資格の変更又は在留期間の更新の申請を行った外国人が被害者であると認められるときは，入国・在留審査要領第１０編第１章により措置する。

### ３　在留資格の取消手続における措置

入国審査官は，在留資格の取消手続の対象となっている外国人が被害者であると認められるときは，当該取消し手続を終止し，本人の意思に配慮した上で，在留資格の変更等について，入国・在留審査要領第１０編第１章により措置する。

### ４　報告票の作成・送付

（１）入国審査官は，被害者に対して前記２により措置したときは，別記第２号様式「人身取引事案報告票（正規在留者用）」を作成し，供述調書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）被害者であると認められる正規在留者について，２による在留手続以外に保護措置を講じたときは，（１）に準じて別記第２号様式を作成・提出する。

（３）（１）及び（２）により提出された報告票等については，第４の３（３）及び（４）と同様の措置をとる。

## 第６　退去強制手続における措置

### １　違反調査

（１）入国警備官は，関係行政機関，在日外国公館又はＮＧＯ団体等から，退去強制事由に該当すると思料される外国人で被害者である可能性のある者に係る情報提供を受けた場合は，直ちに，事案の発生場所，当該外国人の所在地等を管轄する警察と連携して調査を進め，被害の状況，ブローカーの関与状況，帰国希望・在

留希望の意思，その他必要な事項について事情聴取するなど，当該外国人が被害者であるかどうかを判断するために必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。これらの機関が既に当該外国人の身柄の所在を把握しているときは，当該機関と連絡を密にし，当該外国人の意思，事案内容を確認の上，その身柄の措置などについて連携して対処する。

（2）入国警備官は，退去強制事由に該当すると思料する外国人が被害者である可能性があるときは，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が被害者に該当するかどうかを判断するために必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。

なお，正規在留中の被害者である可能性のある外国人を認知したときは，その旨在留審査部門，関係行政機関等に連絡する。

（3）入国警備官は，被害者である可能性がある者が退去強制事由に該当すると認められるときは，被害状況に関する事情を聴取の上，できる限り身柄を収容することなく違反調査を進め，違反審査担当部門と連絡を密にして，速やかに入国審査官に引渡しする。

（4）入国警備官は，出国命令を希望して出頭した外国人が被害者である可能性があるときは，出国命令と退去強制手続（在留特別許可）の制度や法的効果の違いを説明し，本人の意思を確認の上，措置する。

（5）入国警備官は，入国審査官への引渡し・引継ぎに係る外国人が被害者である可能性があるときは，その旨及び関係資料を入国審査官に確実に伝達する。

**2　違反審判**

（1）入国審査官（特別審理官）は，入国警備官から引渡し又は引継ぎを受けた外国人（口頭審理を請求した外国人）が被害者である可能性がある場合は，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が被害者であるかどうかを判断するために必要な事実の解明及び証拠の収集に努めた上で，対策員を経由して対策官に当該事案を報告する。

（2）入国審査官は，審査の結果，引渡しを受けた外国人が被害者であると認められるときは，当該外国人に対し，口頭審理の請求について説明する。

（3）入国審査官は，審査の結果，引継ぎを受けた外国人が被害者であると認められるときは，出国命令と退去強制手続（在留特別許可）の制度や法的効果の違いを説明し，本人の意思を確認の上，措置する。

（４）特別審理官は，口頭審理の結果，当該外国人が被害者であると認められるときは，当該外国人に対し，異議申出について説明の上，違反審判要領第３章により措置する。

**３　収容等**

適当な保護施設による保護を受けられないなどの理由により，やむを得ず被害者である可能性がある者を収容した場合又は収容中の外国人が被害者である可能性がある場合は，できる限り早期に仮放免を行うことができるよう環境整備に努めるとともに，収容中におけるメンタルヘルス等に配慮する。

**４　被害者に係る報告票の作成・送付**

（１）入国警備官は，

ア　法第２４条第４号イ又は同号ヌ容疑で立件した違反事件について，

①　当該事件の容疑者が被害者であると認められること又は被害者である可能性が高いことを理由に「容疑なし」又は「容疑不十分」の終局処分としたとき

②　当該事件の容疑者が自分は被害者であると主張する場合で，引渡しをしたとき

イ　法第２４条第４号イ及び同号ヌ以外の容疑で立件した違反事件について引渡し又は引継ぎをする場合で，

①　当該事件の容疑者が被害者又は被害者である可能性が高い者であると認められるとき

②　当該事件の容疑者が自分は被害者であると主張しているとき

は，別記第３号様式「人身取引事案報告票（退去強制・被害者用その１）」を作成し，違反調査書の写し等関係資料を添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）入国審査官は，

ア　法第２４条第４号イ又は同号ヌ容疑の違反事件について，

①　容疑者が被害者であると認められる者であることを理由に退去強制事由非該当の認定をしたとき

②　容疑者が自分は被害者であると主張する場合で，退去強制事由該当の認定をし，容疑者がこれに服して退去強制令書が発付されたとき

イ　法第２４条第４号イ及び同号ヌ以外の容疑の違反事件について，

①　容疑者が被害者であると認められる場合で，退去強制事由該当の認定をし，容疑者がこれに服して退去強制令書が発付されたとき

②　容疑者が自分は被害者であると主張する場合で，退去強制事由該当の認定をし，容疑者がこれに服して退去強制令書が発付されたとき

は，別記第４号様式「人身取引事案報告票（退去強制・被害者用その２）」を作成し，事件概要書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（３）特別審理官は，

ア　法第２４条第４号イ又は同号ヌ容疑の違反事件について，

①　容疑者が被害者であると認められる者であることを理由に退去強制事由非該当の判定をしたとき

②　容疑者が自分は被害者であると主張する場合で，退去強制事由該当の判定をし，容疑者がこれに服して退去強制令書が発付されたとき

③　容疑者が自分は被害者であると主張する場合で，退去強制事由該当の判定に対して容疑者が異議申出を行い，法務大臣の裁決があったとき

イ　法第２４条第４号イ及び同号ヌ以外の容疑の違反事件について，

①　容疑者が被害者であると認められる場合で，退去強制事由該当の判定をし，容疑者がこれに服して退去強制令書が発付されたとき

②　容疑者が自分は被害者であると主張した場合で，退去強制事由該当の判定をし，容疑者がこれに服して退去強制令書が発付されたとき

③　容疑者が被害者であると認められる場合で，退去強制事由該当の判定に対して容疑者が異議申出を行い，法務大臣の裁決があったとき

④　容疑者が自分は被害者であると主張する場合で，退去強制事由該当の判定の判定に対して容疑者が異議申出を行い，法務大臣の裁決があったとき

は，別記第４号様式「人身取引事案報告票（退去強制・被害者用その２）」を作成し，事件概要書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（４）引渡し又は引継ぎの後で自分は被害者であると主張するなど，入国警備官により別記第３号様式が作成されていない場合は，入国審査官又は特別審理官は，別

記第３号様式を作成し，（２）又は（３）により作成した別記第４号様式及び関係資料とともに所属する課・部門等の対策員に提出する。

（５）（１）から（４）までにより提出された報告票等については，第４の３（３）及び（４）と同様の措置をとる。

**５　加害者に係る報告票の作成・送付**

（１）入国警備官は，法第２４条第４号ハ容疑で立件した違反事件について，終局処分をしたときは，別記第３号の２様式「人身取引事案報告票（退去強制・加害者用その１）」を作成し，違反調査書の写し等関係資料を添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）入国審査官は，法第２４条第４号ハ容疑の違反事件について違反審査を行い，容疑者が退去強制事由に該当すると認定し，容疑者がこれに服して退去強制令書が発付されたときは，別記第４号の２様式「人身取引事案報告票（退去強制・加害者用その２）」を作成し，事件概要書等関係資料を添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（３）特別審理官は，法第２４条第４号ハ容疑の違反事件について口頭審理を行い，容疑者が退去強制事由に該当すると判定し，容疑者がこれに服して退去強制令書が発付されたとき，又は当該容疑者からの異議申出に対して法務大臣の裁決があったときは，別記第４号の２様式「人身取引事案報告票（退去強制・加害者用その２）」を作成し，事件概要書等関係資料を添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（４）（１）から（３）までにより提出された報告票等については，第４の３（３）及び（４）と同様の措置をとる。

**６　刑事手続への協力**

退去強制手続が執られている被害者等について，警察等の関係機関から加害者に対する刑事手続に関して協力依頼があったときは，可能な限り協力する。

別記第１号様式

**取 扱 注 意**

# 人身取引事案報告票（上陸審判・被害者用）

入国管理局　　支局　　出張所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 身分事項 | 国　籍 | | 氏　名 | |
| | 性　別 | | 生年月日 | １９　　年　　月　　日（　　歳） |
| | 上陸申請日 | 年　　月　　日 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 入国形態 | （ア）法６条申請（上陸申請に係る在留資格　：　　） | | | |
| | （イ）寄港地上陸　（ウ）地位協定　（エ）すり抜け　（オ）逆流 | | | |
| | 偽変造文書行使の有無 | 有（ 旅券 ・ 査証 ・ その他（　　））・ 無 | | |
| | 偽変造文書における身分事項 | 国　籍 | | 氏　名 |
| | | 性　別 | 男 ・ 女 | 生 年 月 日　　年　　月　　日 |
| | 偽変造文書の形態 | 旅　券 | 全偽造 ・ 写真張替 ・ 身分事項偽造 ・ 身分事項改ざん ・ 成り済まし ・ その他（　　） | |
| | | 査　証 | 全偽造 ・ 改ざん ・ その他（　　） | |
| | | その他 | | |
| | 不適合認定理由 | 法７－１－１　法７－１－２　法７－１－３　法７－１－４：法５－１－ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 人身取引形態 | 人身取引の類型 | 法２条７号イ　法２条７号ロ・ハ | | |
| | 本国における出身地 | 国　　市 | | |
| | 本国における職業 | | 本国における年収 | 円 |
| | ブローカーの身分事項 | 国 人　男 ・ 女　（　　歳くらい） | | |
| | ブローカーとの接触場所 | 国　　市 | | |
| | ブローカーとの接触理由 | | | |
| | ブローカーに支払った金額 | 円 | | |
| | 強制の種類 | 暴力 ・ 脅迫 ・ 借金取立 ・ 監禁 ・ 権力濫用 ・ 略取誘拐 ・ 欺罔<br>旅券（外登証）取上 ・ その他不詳 ・ 回答拒否 | | |
| | 入国後の予定稼働場所 | | 予定職種 | 入国後の予定（契約上の）収入　月額　　円 |
| | 暴力団関与の有無 | 有　（暴力団名：　　）　・　無 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 保護措置状況 | 大使館等への協力依頼　有 ・ 無<br>（有の場合：　大使館　担当者　） | | | |
| | 警察への連絡 | 無・有（連絡先： | 保護協力要請 | 要請先： |
| | 本人の意思 | 帰国希望　在留希望 | | |
| | 措　置 | 上陸許可（法１０－７，法１１－４）　上陸特別許可（法１２－１－　）<br>退去命令（法７－１－　：法５－１－　）　警備官通報　その他（ | | |

| | |
|---|---|
| 特記事項 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | 平 成　　年　　月　　日 | 作 成 者 | |

※　本報告票には，ＥＤカード（写し）及び上陸口頭審理記録書（写し）を添付すること。

別記第２号様式

**取 扱 注 意**

# 人身取引事案報告票（正規在留者用）

入国管理局　　支局　　出張所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 身分事項 | 国籍 | | 氏名 | |
| | 性別 | 男・女 | 生年月日 | １９　　年　　月　　日（　　歳） |
| | 入国日 | 年　　月　　日 | | |
| | 在留資格・期間 | | 在留期限 | 年　　月　　日 |
| 人身取引形態 | 人身取引の類型 | 法２条７号イ　　法２条７号ロ・ハ | | |
| | 本国における出身地 | 国　　市 | | |
| | 本国における職業 | | | |
| | 本国における年収 | 円 | | |
| | ブローカーとの接触場所・時期 | 国　　市 | | |
| | ブローカーとの接触理由 | | | |
| | ブローカーに支払った金額 | 円 | | |
| | ブローカーの身分事項 | 国　人　男・女（　　歳くらい）<br>氏名： | | |
| | 強制の種類 | 暴力・脅迫・借金取立・監禁・権力濫用・略取誘拐・欺罔 | | |
| | | 旅券（外登証）取上　・　その他不詳　・　回答拒否 | | |
| | 強制内容の概略 | | | |
| | 搾取の状況 | | | |
| | 入国後の稼働場所 | | 職種 | |
| | 入国後の稼働先の収入 | 月額　　円 | | |
| | 雇用主 | 名称： | | |
| | | 所在地： | | |
| | 賃金支払い者 | 名称： | | |
| | | 所在地： | | |
| | 賃金支払い状況 | 契約上： | | |
| | | 支給額： | | |
| | | 支給時期： | | |
| | | 支給方法： | | |
| | 暴力団関与の有無 | 有（暴力団名：　　）・無 | | |
| 保護措置状況 | 大使館等への協力依頼 | 有（依頼先：　　担当者：<br>連絡先：　　）・無 | | |
| | 警察への連絡 | 無・有（連絡先：　　） | | |
| | 保護協力要請 | 要請先： | | |
| | 本人の意思 | 帰国希望　　在留希望 | | |
| | 措　置 | 許可（許可番号：　　在留資格・期間：　　）<br>不許可　　その他（　　） | | |
| 特記事項 | | | | |
| 作成年月日 | 平成　　年　　月　　日 | | 作成者 | |

※　本報告票には，適宜関係記録の写し等を添付すること。

別記第3号様式

取扱注意

# 人身取引事案報告票（退去強制・被害者用その1）

入国管理局　　支局　　出張所

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事件番号 | | | 立件日 | 年　月　日 | 端緒 | |
| 身分事項 | 国籍 | | 氏名 | | | |
| | 性別 | 男・女 | 生年月日 | 19　年　月　日（　歳） | 職業 | |
| | 住所（市区町村名まで） | | | | | |
| 適条 | 法24－　（　） | | | | | |
| 処分日 | 年　月　日 | | 処分内容 | 引渡・引継　容疑なし　容疑不十分　その他（　） | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入国形態 | 入国日 | 年　月　日 | 入国港 | | |
| | 在留資格 | | 在留期間 | | |
| | 偽変造文書行使の有無 | 有（旅券・査証・その他（　））・無 | | | |
| | 偽変造文書における身分事項 | 国籍 | | 氏名 | |
| | | 性別 | 男・女 | 生年月日 | 年　月　日 |
| | 偽変造文書の形態 | 旅券 | 全偽造・写真張替・身分事項偽造・身分事項改ざん・成り済まし・その他（　） | | |
| | | 査証 | 全偽造・改ざん・その他（　） | | |
| | | その他 | | | |
| | 偽変造文書の発見時期 | 上陸審査・上陸審判・違反調査・その他（　） | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 人身取引形態 | 人身取引の類型 | | 法2条7号イ　法2条7号ロ・ハ |
| | 在日ブローカー | 身分事項 | 国人　（男・女　歳くらい） |
| | | 接触場所 | 国　市 |
| | | 接触理由 | |
| | | 接触方法 | |
| | | 支払った金額 | |
| | 在外ブローカー | 身分事項 | 国人　（男・女　歳くらい） |
| | | 接触場所 | 国　市 |
| | | 接触理由 | |
| | | 接触方法 | |
| | | 支払った金額 | |
| | 強制の種類 | 暴力・脅迫・借金取立・監禁・権力濫用・略取誘拐<br>欺もう・旅券（外登証）取上・その他不詳・回答拒否 | |
| | 強制内容の概略 | | |
| | 稼動場所 | 職種 | 収入・賃金　月額 |
| | 搾取状況 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑事手続 | 逮捕理由 | | 逮捕日 | 年　月　日 | 逮捕官署 | |
| | 送致日 | 年　月　日 | 送致官署 | | | |
| | 起訴日 | 年　月　日 | 裁判所 | | | |
| | 処分日 | 年　月　日 | 処分内容 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 保護措置状況 | 大使館等への協力依頼 | 有（依頼先：　）・無 | | |
| | 警察への連絡 | 無・有（連絡先：　） | 保護協力要請 | 要請先： |
| | 本人の意思 | 帰国希望・在留希望 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | 年　月　日 | 作成者 | |

※ 本報告票には，違反調査書の写し等を添付すること。

別記第4号様式

取扱注意

# 人身取引事案報告票（退去強制・被害者用その2）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査番号 | | | 事件番号 | | | 引渡・引継日 | |
| 身分事項 | 国籍 | | 氏名 | | | | |
| | 性別 | 男・女 | 生年月日 | 19　年　月　日（　歳） | | 職業 | |
| | 住所（市区町村名まで） | | | | | | |
| 違反審判 | 収容 | 始期 | 年　月　日 | 期限 | 年　月　日 | | |
| | 違反審査 | 自：　年　月　日 | | 至：　年　月　日 | | | |
| | 口頭審理 | 自：　年　月　日 | | 至：　年　月　日 | | | |
| | 異議申出 | 年　月　日 | 裁決 | 年　月　日 | | 理由あり・なし | |
| 保護措置状況 | 在留特別許可 | 年　月　日 | 在留資格 | | | 在留期間 | |
| | | 理由 | 法50－1－ | | | | |
| | 大使館等への協力依頼 | 無・有（依頼先：　　） | | | | | |
| | 保護協力要請 | 要請先： | | | | | |
| | 本人の意思 | 帰国希望　・　在留希望 | | | | | |
| 参考事項 | 在日親族の有無 | 有・無 | | | | | |
| | | 氏名 | （　歳） | | 続柄 | | |
| | | 住所 | | | 職業 | | |
| | 過去の違反歴 | 適　条 | 法24－　（　） | 退去強制・在留特別許可日 | 年　月　日 | | |
| | | 適　条 | 法24－　（　） | 退去強制・在留特別許可日 | 年　月　日 | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 作成年月日 | 年　月　日 | 作成者 | | | | | |

※　本報告票には，事件概要書の写し等を添付すること。

保存期間３年

事務連絡

平成１７年７月１１日

入国者収容所首席入国警備官　殿
地方入国管理局首席入国警備官　殿
地方入国管理局支局首席入国警備官　殿
広島入国管理局下関出張所統括入国警備官　殿
福岡入国管理局鹿児島出張所上席入国警備専門官　殿

入国管理局警備課補佐官　後　閑　厚　志

退去強制事由に該当する人身取引等の被害者に係る具体的措置等について（通知）

本年６月２２日に公布された「刑法等の一部を改正する法律」により，人身取引事案に関する規定を盛り込んだ出入国管理及び難民認定法の一部改正が行われ，一部を除いて７月１２日から施行されます。

当局における人身取引事案の全般的な措置については，平成１７年７月７日付け法務省管総第１２４８号「入管法の一部改正に伴う人身取引事案に係る措置について（通達）」が発出されているところ，警備部門において，特に留意すべき事項及び具体的措置を別添のとおり定めたので，今般の法改正の趣旨を十分御理解の上，その取扱いに遺漏なきよう願います。

なお，管下出張所に対しては，貴職から通知願います。

添付物

「退去強制事由に該当する人身取引等の被害者に係る具体的措置等」

別　添

## 退去強制事由に該当する人身取引等の被害者に係る具体的措置等

### 1　情報の共有と組織的対応

平成１７年７月７日付け法務省管総第１２４８号「入管法の一部改正に伴う人身取引事案に係る措置について（通達）」により，上陸審査・在留審査・退去強制の各手続において人身取引事案を認知したときは，人身取引等の被害者（以下「被害者」という。）の迅速な保護を旨としつつ，各手続において人身取引対策員である首席審査官又は首席入国警備官が所定の規定に基づき，適切な措置を講ずることとされているところ，事案に対する措置が迅速かつ適切に行われるためには，庁全体として当該事案に係る措置状況が常に把握されていることが重要であり，警備部門において人身取引事案を認知した場合は，首席入国警備官が人身取引対策事務局長（総務課長）を通じて人身取引対策官（次長）に速やかに報告し，その指示・助言を受けて必要な措置を講ずるとともに，関係部門の人身取引対策員と連携しつつ組織全体として適切に対応する。

### 2　留意すべき事項

#### （1）被害者等の速やかな保護

在日外国公館，婦人相談所及びＮＧＯ団体等から退去強制事由に該当する被害者又は被害者である可能性がある者（以下「被害者等」という。）に関する情報提供があったときは，直ちに被害者等の所在地を管轄する警察等と連携するなどして身柄の発見に努めるとともに，退去強制事由該当性の有無，被害の状況，ブローカーの関与状況その他必要な事項について調査し，被害者等の身柄を確保した場合は，在日外国公館，婦人相談所(注)，ＮＧＯ団体等に対し保護を依頼する。

なお，調査の結果，退去強制事由に該当しない正規在留中の被害者等を認知したときは，その旨在留審査部門等に連絡する。

（注）「婦人相談所連絡先」は別紙のとおり。なお，厚生労働省では，同所の所在地及び連絡先等を一般には公表していないので，その取扱いには十分留意願いたい。

#### （2）被害者等に対する事情聴取時の配慮

違反調査に当たって，被害者等から事情聴取する場合は，被害者等の心身の状況やプライバシーに十分配慮した時間及び場所で行うとともに，被害者等が女性であるときはできる限り女性の担当官が対応することとし，可能な限り被害者等の母国語の通訳を介して意思の疎通を図り，柔和な態度で不安感を払拭するよう留意しながら事案の真相究明に努める。

また，被害者等から聴取した内容については，被害者等の雇用主，招へい者又

はその関係者等に知られることのないよう留意する必要がある。特に，被害者等がブローカー等から逃れ，民間シェルター等に身柄を保護されている場合は，被害者等の所在を明らかにすることにより被害者等に危害が及ぶ可能性を生ぜしめることのないよう細心の注意を払う。

（３）被害者等に係る迅速な事件処理

被害者等については，できる限り収容することなく在宅のまま調査し，速やかに当該違反事件を入国審査官に引き渡す。ただし，法第２４条第４号イ又はヌに該当するときであっても，それぞれ括弧書きに規定した被害者と判明した場合は「容疑なし」，被害者の可能性が否定できない場合は「容疑不十分」として事件を終止して差し支えない。

（４）被害者等に係る報告票の作成

人身取引事案について退去強制手続を執ったときは，平成１７年７月７日付け法務省管総第１２４８号「入管法の一部改正に伴う人身取引事案に係る措置について（通達）」第６の４に基づき，報告票を作成するとともに，違反調査書の写し等の関係資料を添付の上，所属の首席入国警備官が人身取引対策官に提出する。

## ３　具体的措置

（１）出頭申告における措置

出頭申告してきた外国人が被害者等であるときは，退去強制事由該当性の有無，被害の状況，ブローカーの関与状況，帰国希望・在留希望の意思，その他必要な事項について調査するとともに，退去強制手続の制度等について十分説明の上，本人の帰国意思等を慎重に確認する。

（２）摘発における措置

摘発において被害者等を認知したときは，事案の解明を図るとともに，可能な限り保護施設へ身柄の保護を依頼する。ただし，被害者等が退去強制事由に該当する場合で，直ちに保護を受ける施設が見当たらないときは，必要に応じて身柄を収容後，早期に上記関係団体等に保護を依頼することも止むを得ないものとする。

（３）警察からの身柄引渡しにおける措置

ア　警察において被害者等と判明しているとき

警察において既に被害者等であることが判明しているときは，当該者の保護措置について警察に依頼するとともに，法第６２条により通報を受けた後，できる限り在宅のまま調査の上，速やかに違反事件を引き渡す。

イ　身柄受領後，被害者である旨の申出があったとき

警察から法第６５条による身柄の引渡しを受けた後，違反調査の段階で，容疑者から被害者である旨の申出があったときは，その旨を付して直ちに違反事

件を引き渡すものとする。

（4）検察庁及び矯正施設からの身柄引渡しにおける措置

ア　検察庁及び矯正施設において被害者等と判明しているとき

身柄引取先機関との連絡を密に図りながら，可能な限り在宅のまま調査を進め，速やかに違反事件を引き渡す。

イ　身柄受領後，被害者である旨の申出があったとき

上記（3）イと同様に措置する。

（5）収容中における措置

ア　収容中に被害者である旨の申出があったとき

収容中の者から被害者である旨の申出があったときは，処遇担当首席入国警備官は，直ちに当該事件を担当する違反審査又は違反審判担当の首席審査官に連絡する。

なお，入国者収容所に収容されている者から同様の申出があったときは，処遇担当首席入国警備官が同所の人身取引対策官（次長）に報告するとともに，事件処分庁の違反審査又は違反審判担当の首席審査官に連絡する。

イ　護送中に被害者である旨の申出があったとき

送還又は移収のための護送中の者から被害者である旨の申出があったときは，執行担当首席入国警備官は，直ちにその旨を所属する人身取引対策官（次長）に報告し，指示を受けるものとする。

（別紙）

**取扱注意**

# 婦人相談所連絡先

平成１７年４月現在

| | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1 北海道 | [redacted] | | |
| 2 青　森 | | | |
| 3 岩　手 | | | |
| 4 宮　城 | | | |
| 5 秋　田 | | | |
| 6 山　形 | | | |
| 7 福　島 | | | |
| 8 茨　城 | | | |
| 9 栃　木 | | | |
| 10 群　馬 | | | |
| 11 埼　玉 | | | |
| 12 千　葉 | | | |
| 13 東　京 | | | |
| 14 神奈川 | | | |
| 15 新　潟 | | | |
| 16 富　山 | | | |
| 17 石　川 | | | |
| 18 福　井 | | | |
| 19 山　梨 | | | |
| 20 長　野 | | | |
| 21 岐　阜 | | | |
| 22 静　岡 | | | |
| 23 愛　知 | | | |
| 24 三　重 | | | |
| 25 滋　賀 | | | |
| 26 京　都 | | | |
| 27 大　阪 | | | |
| 28 兵　庫 | | | |
| 29 奈　良 | | | |
| 30 和歌山 | | | |
| 31 鳥　取 | | | |
| 32 島　根 | | | |
| 33 岡　山 | | | |
| 34 広　島 | | | |
| 35 山　口 | | | |
| 36 徳　島 | | | |
| 37 香　川 | | | |
| 38 愛　媛 | | | |
| 39 高　知 | | | |
| 40 福　岡 | | | |
| 41 佐　賀 | | | |
| 42 長　崎 | | | |
| 43 熊　本 | | | |
| 44 大　分 | | | |
| 45 宮　崎 | | | |
| 46 鹿児島 | | | |
| 47 沖　縄 | | | |

事　務　連　絡

平成１７年７月２１日

入国者収容所総務課長　殿

地方入国管理局総務課長　殿

地方入国管理局支局総務課長　殿

法務省入国管理局国際渉外官室補佐官　妹 川 光 敏

人身取引に係る事案例等について

人身取引事案に係る措置については，平成１７年７月７日付け法務省管総第１２４８号「人身取引事案に係る措置について（通達）」により通達しておりますが，改正入管法第２条第７号に規定する「人身取引等」の定義に係る説明を別紙１，また，本省がこれまでに把握した人身取引事案等のうち参考になると思われるものの概略を別紙２のとおり取りまとめましたので，上記通達の実施に当たり参考とされたく，送付します。

なお，管下出張所長には，貴職から送付願います。

別紙１

１　「人身取引等」の定義

刑法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第６６号）により改正された出入国管理及び難民認定法（以下，改正入管法という。）第２条第７号において，「人身取引等」について，次に掲げる行為をいうと定義している。

イ　営利，わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で，人を略取し，誘拐し，若しくは売買し，又は略取され，誘拐され若しくは売買された者を引き渡し，収受し，輸送し，若しくは蔵匿すること

ロ　イに掲げるもののほか，営利，わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で，十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと

ハ　イに掲げるもののほか，十八歳未満の者が営利，わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ，又はそのおそれがあることを知りながら，当該十八歳未満の者を引き渡すこと

２　上記１の考え方

（１）改正入管法第２条第７号イは，改正刑法の人身売買罪等の規定を参考にしたものであり，同号ロ及び同号ハは，いずれも，１８歳未満の者を対象とする行為に関するもので，それぞれ児童福祉法第３４条第１項第９号，第７号の規定を参考にしたものである。

なお，１８歳未満の者を人身取引の対象とする場合であっても，略取，誘拐又は売買の手段が用いられた場合には，同号イに該当することとなる。

（２）同号ロの「自己の支配下に置く」場合には，自ら金銭的・物質的利益を得る目的で行うことがあり得るのはもちろんのこと，支配下に置いた者に対して自らわいせつ行為や生命若しくは身体に対する加害行為を行うことも考えられることから，目的については同号イと同様にしている。

同号ハの「他人に引き渡す」場合は１８歳未満の者をより手厚く保護しつつ，人身取引等の範囲が広がりすぎないようにするとの観点から，単に１８歳未満の者が営利，わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ，若しくはそのおそれがあることを知りながら引渡しを行うことを要件としたものである。

（3）「人」には，外国人のみならず日本人も含む。したがって，入管法第５条第１項第７号の２，第２４条第４号ハ等において，日本人を人身取引等した外国人に対する上陸拒否，退去強制の措置を執ることができることとなる。

3　人身取引被害者に準ずる者（以下，「被害者に準ずる者」という。）

被害者に準ずる者については改正入管法には定めはないが，我が国に入国する経緯や過去に性的搾取などの加害の目的で略取，誘拐又は売買等され若しくは引き渡し等の行為の対象となった被害者であって，現在はそれらの行為の加害者の支配下にはないが，人身取引が重大な人権侵害であることを考慮して保護を与えることが相当である者を想定している。

この被害者に準ずる者に対して保護を与えるか否かについては，その者がおかれている環境，生活状況，違反等の経緯及びその他諸般の事情等を慎重に考慮して判断することとなるが，当面，その判断が困難な場合には，本省に対して類似例の問合せなどをして差し支えない。

また，本人の具体的な供述が得られない等の事由により，略取・誘拐等の実態がよく分からず，改正入管法第２条第７号イに該当するか否かは不明であるが，現に他人の支配下にあって性的搾取等を受けている者についても，人身取引被害者に準ずる者として扱うことが相当と考えられる。

4　その他留意点

搾取は性的搾取に限られるものではなく，また，性的搾取も売春に限られるものではない。また，本人の同意があったとしても，欺罔等強制的な手段が用いられている場合は真摯な意思に基づく同意とはいえず，これをもって人身取引に当たらないということにはならない。

したがって，例えば，ホステスとして稼働している外国人女性が，明示的に売春を強要されていなくても，指名制やノルマ制など店舗の誘客システムから客との同伴や性的行為を余儀なくされている場合には，強制的手段による性的搾取があったものと解され得るし，来日前からホステスとして稼働することを承知していたとしても，契約どおりの報酬が支払われないにもかかわらず，脅迫や欺罔による借金を理由に稼働を強制されている場合には，人身取引に該当する可能性がある。

別紙２

１　人身取引事例

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# 名古屋入国管理局人身取引対策要領

（平成１７年２月策定）

## 第１　基本方針

### １　被害者の保護のための措置

人身取引（別添資料「人身取引議定書」第３条参照）の被害者であると認められた外国人（以下「被害者」という。）については，上陸審査・在留審査・退去強制の各手続において，本人の意思に配慮し，帰国を希望する場合は速やかに帰国のための手続を行い，本邦への在留を希望する場合は上陸特別許可，在留特別許可又は在留資格変更若しくは在留期間更新の許可を弾力的に運用し，その保護を図る。

### ２　関係機関に対する協力の要請

被害者については，上記措置を講ずるとともに，婦人相談所，在日外国公館，国際移住機関（ＩＯＭ），ＮＧＯ団体等に対し，被害者の保護についての協力を要請する。

## 第２　実施体制

### １　人身取引対策官

（１）次長を人身取引対策官（以下「対策官」という。）に，総務課長，首席審査官，首席入国警備官及び出張所長を人身取引対策員（以下「対策員」という。）に指定する。

（２）対策官は，名古屋入国管理局における人身取引対策の実施を総括する者として，管内における人身取引事案に対する措置状況を常に把握し，本要領に基づく措置が迅速かつ的確に実施されるよう，必要に応じて，対策員に対して報告を求め，又は適切な指示・助言を与える。

（３）対策官を補佐し，及び関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等からの人身取引事案に関する情報提供の窓口として，名古屋入国管理局人身取引対

策事務局（以下「事務局」という。）を総務課に置く。

（4）事務局は，総務課長を長（以下「事務局長」という。）とし，総務課長補佐，渉外調整官及び総務係長で構成する。

（5）事務局長は，事務局の事務を総括するとともに，必要があると認めるときは，対策員の職務に関する連絡・調整を行う。

（6）事務局は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等からの人身取引事案に関する情報提供の窓口とし，情報提供を受けたときは，その内容を速やかに対策官に報告する。この場合において，窓口の事務は，原則として総務係長（不在の場合は，渉外調整官）が担当する。

（7）事務局は，名古屋入国管理局及び他の官署が取り扱った人身取引事案に関する情報及び資料を整理するとともに，執務の参考資料として適宜対策官及び対策員に配布する。

**2　対策員の職務**

（1）対策員は，その所掌する事務の遂行に当たって人身取引事案を認知したときは，所属の課・部門等の職員に本要領に掲げる措置を行わせ，又は自ら行う。

（2）対策員は，所属の課・部門等の職員が得た情報又は資料を分析・整理し，事務局長を通じて対策官に報告する。

（3）対策員は，臨時にその職務を所属の職員のうち上級の者に担当させることができる。

（4）対策員は，認知した人身取引事案に対する措置が所属庁の他の課・部門等又は他の地方局等の事務にまたがるものであるときは，当該課・部門等又は当該地方局等の対策員と連絡を密にし，対策官の指示を受けて，当該人身取引事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるようにしなければならない。

（5）対策員は，認知した人身取引事案について，必要があるときは，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体等との連絡を密にし，当該人身取引事案に対する措置が円滑かつ適切に行われるようにしなければならない。

**3　人身取引事案判定会議**

（1）対策員は，その所掌する事務の遂行に当たって２（１）により人身取引事案として措置すべきかどうか疑問がある事案を認知したときは，当該事案の概要を添えて事務局に報告するものとする。

（２）事務局は，（１）の報告を受けたときは，直ちに対策官に報告するとともに，速やかに対策官及び当該事案に関係のある対策員（出張所長を除く。）による判定会議を行い，その結果を（１）の報告をした対策員に連絡する。

（３）事務局は，判定会議において結論を得るため必要なときは，（１）の報告をした対策員に追加資料の提出を求め，本省に照会するなどの措置をとるものとする。

## 第３　共通事項

### １　事情聴取等における留意点

（１）被害者又は人身取引の被害者の可能性がある者（以下「被害者等」という。）から事情聴取する場合は，被害者等の心身の状況やプライバシーに十分配慮した時間及び場所で行うとともに，被害者等が女性であるときはできる限り女性の担当官が対応することとし，できる限り被害者等の母国語の通訳を介して意思の疎通を図り，柔和な態度で不安感を払拭するよう留意しながら事案の真相究明に努めなければならない。なお，当然のことながら，被害者等が供述を拒んだときは，これを強要しない。

（２）聴取した内容については，被害者等の身分事項も含め，被害者等の雇用主，招へい者又はその関係者である可能性がある者に知られることのないよう秘密保持に努めなければならない。特に，被害者等がブローカー等から逃れ，民間シェルター等に身柄を保護されている場合は，被害者等の所在を明らかにすることにより被害者等に危害が及ぶ可能性を生ぜしめることのないよう，細心の注意を払わなければならない。

### ２　情報収集及び実態把握

（１）対策官及び対策員は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体等と連絡を密にし，人身取引事案に係る情報収集及び実態把握に努める。

（２）職員が認知した人身取引事案及び関係機関等から得た人身取引事案に係る情報は，対策官に集約するとともに，関係部門間，各入国管理官署間における人身取引事案に係る情報の連絡を密にし，事案に関する引継ぎを確実に行うなど，同事案に対して連携して対処する。

### ３　職員に対する指導

対策員は，人身取引に関する条約，法令，用語等に関する知識及び被害者等に対する事情聴取等における留意点について，部下職員が正確に理解し，習得するよう指導する。

### 4　関係機関への連絡等

（1）対策員は，被害者等に係る事案ついて，加害者やブローカーの関与状況など事案の概要を警察に通報するとともに，当該外国人の国籍国の在日外国公館に対し，当該外国人の身分事項及び事案の概要について連絡する。

（2）対策員は，被害者等について，刑法その他の刑罰法令に触れる行為を行ったと思料されるときは，警察にその旨通報する。

## 第4　上陸の手続における措置

### 1　上陸審査

入国審査官は，出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）第9条第4項により特別審理官に引き渡す外国人が人身取引の被害者である可能性があると思料するときは，その旨及び理由を特別審理官に確実に伝達する。

### 2　上陸審判

（1）特別審理官は，入国審査官から引渡を受けた外国人が人身取引の被害者である可能性がある場合には，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が人身取引の被害者であるかどうかを判断するために必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。

（2）口頭審理の結果，当該外国人が上陸のための条件に適合しない場合であっても，当該外国人が人身取引の被害者であると認められたときは，当該被害者が

① 我が国への在留を希望し，かつ，帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合

② 加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合

③ その他我が国への在留を希望し，かつ，被害者の心身の状態，保護の必要性等の事情を考慮し，我が国への上陸を認めるのが相当と認められる場合

には，原則として上陸特別許可を与えることとする方針であるので，当該被害者

からの異議申出を受けて，意見を付して法務大臣に請訓する。

この場合においては，対策官は，在日外国公館，婦人相談所，ＮＧＯ団体等と連携し，被害者に対する保護措置が整っていることを確認する。

（３）上記（２）により上陸特別許可をする場合の在留資格及び在留期間は，「特定活動（３月）」とする。

（４）特別審理官は，上記（２）以外の場合又は被害者が早期の帰国を希望した場合には，上陸条件不適合として退去命令を行う。

**３　報告票の作成・送付**

（１）特別審理官は，被害者について上陸口頭審理を行ったときは，別記第１号様式「人身取引事案報告票（上陸審判用）」を作成し，ＥＤカード，上陸口頭審理記録書，供述調書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）報告票等の提出を受けた対策員は，その都度当該報告票を事務局長を通じて対策官に送付する。

（３）対策官は，報告票等の送付を受ける都度，これらの写しを本省に送付するとともに，名古屋入国管理局の関係する他の課・部門等にも写しを配布する。

## 第５　在留審査における措置

**１　被害者である可能性がある者を認知したときの措置**

在留審査部門の入国審査官は，関係行政機関，在日外国公館，ＮＧＯ団体，一般人等から，正規在留中の外国人が人身取引の被害者である可能性があるとの情報提供を受けた場合，実態調査において人身取引の被害者である可能性がある外国人を認知した場合などには，事情を聴取し，又は警備部門，警察等と連携して調査を行うなどして，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が人身取引の被害者であるかどうかの判断に必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。

**２　被害者に対する措置**

（１）被害者から在留資格の変更又は在留期間の更新の申請があったときは，通常の審査を行い，変更又は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときは，これを許可する。

（２）（１）により許可することが適当でないと認められる場合であっても，被害者が

① 我が国への在留を希望し，かつ，帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合

② 加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合

③ 在留期間の残余の期間が短く出国までの間に在留資格の変更等が必要な場合

④ その他我が国への在留を希望し，かつ，被害者の心身の状態，保護の必要性その他の事情を考慮し，我が国への在留を認めるのが相当と認められる場合

には，意見を付して法務大臣に請訓する。

この場合においては，対策官は，在日外国公館，婦人相談所，ＮＧＯ団体等と連携し，被害者に対する保護措置が整っていることを確認する。

（３）上記（２）により在留資格の変更等を許可する場合の在留資格・在留期間は，次のとおりとする。

ア 帰国すれば生命・身体等に危険があるとして在留を希望する場合，心身の療養のため在留を希望する場合又は加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力する場合

「特定活動（６月）」（場合によっては「特定活動（３月）」）

（注）刑事手続には相当の時間を要すること，当該外国人が加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起することもあり得ることを考慮する。

イ ア以外の場合

「特定活動（１月）」（場合によっては「特定活動（３月）」）

**３ 在留資格の取消手続における措置**

在留資格の取消手続の対象となっている外国人が被害者であるときは，当該取消手続を終止し，在留資格の変更の許可について前記２により措置する。

**４ 報告票の作成・送付**

（１）入国審査官は，被害者に対して前記２（１）により在留資格の変更等の許可をしたとき並びに同２（２）及び（３）により本省に請訓するときは，別記第２号様式「人身取引事案報告票（在留審査用）」を作成し，供述調書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）（１）により提出された報告票等については，第４の３（２）及び（３）と同様の措置を採る。

## 第６　退去強制手続における措置

### １　違反調査

（１）入国警備官は，関係行政機関，在日外国公館又はＮＧＯ団体等から，退去強制事由に該当する人身取引の被害者である可能性のある者に係る情報提供を受けた場合は，直ちに，事案の発生場所，被害者の所在地等を管轄する警察と連携して内偵調査を進め，被害の状況，ブローカーの関与状況，帰国意思の有無，その他必要な事項について事情聴取し，当該外国人が人身取引被害者に該当するかどうかを判断するのに必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。これらの機関が既に当該外国人の身柄の所在を把握しているときは，当該関係機関と連絡を密にし，当該外国人の帰国意思の有無，事案内容を確実に確認の上，その身柄の措置などについて連携して対処する。

（２）入国警備官は，退去強制事由に該当するとして摘発した外国人，出頭申告をしてきた外国人又は偽変造旅券等の有効な旅券を所持しないで上陸申請を行った外国人が人身取引の被害者である可能性があると思料するときは，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が人身取引の被害者に該当するかどうかを判断するのに必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。

なお，正規在留中である人身取引の被害者である可能性のある外国人を認知したときは，その旨在留審査部門，関係行政機関等に連絡する。

（３）退去強制事由に該当する被害者については，婦人相談所，民間シェルター等の保護施設に当該外国人の保護を要請するとともに，被害状況に関する事情を聴取の上，できる限り身柄を収容することなく違反調査を進め，違反審査担当部門と連絡を密にして，速やかに入国審査官に引渡し又は引継ぎする。この場合においては，可能な限り仮放免をする。

### ２　違反審判

（１）入国審査官は，入国警備官から引渡しを受けた外国人が被害者である場合又は違反審査において人身取引の被害者である可能性があると思料する場合は，違反

審査において当該外国人の置かれた立場に十分配慮した上で事情を聴取することとし，被害の状況，ブローカーの関与状況等当該外国人が人身取引の被害者であるかどうかを判断するために必要な事実の解明及び証拠の収集に努める。審査の結果，当該外国人が人身取引の被害者であると認められたときは，当該外国人に対し，口頭審理の請求について説明することとする。

（２）口頭審理の結果，当該外国人が退去強制事由に該当する場合であっても，人身取引の被害者であると認められたときは，当該被害者が

① 我が国への在留を希望し，かつ，帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合

② 加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合

③ その他我が国への在留を希望し，かつ，被害者の心身の状態，保護の必要性その他の事情を考慮し，我が国への在留を認めるのが相当と認められる場合

には，原則として在留特別許可を与えることとする方針であるので，口頭審理の後，当該被害者からの異議申出を受けて，事件概要書を添えて法務大臣に請訓する。

この場合においては，対策官は，在日外国公館，婦人相談所，ＮＧＯ団体等と連携し，被害者に対する保護措置が整っていることを確認する。

（３）被害者が早期の帰国を希望する場合においても，原則として在留特別許可を与えて正規出国させることとする方針であるので，上記（２）と同様に，口頭審理の後，当該被害者からの異議申出を受けて，事件概要書を添えて法務大臣に請訓する。

この場合においては，対策官は，在日外国公館，婦人相談所，ＮＧＯ団体，国際移住機関（ＩＯＭ）等により被害者に対する帰国までの生活支援等の保護措置が確実に実施され，かつ，帰国費用が確保されるなど帰国のための措置が整っていることを確認する。

（４）上記（２）又は（３）により在留特別許可をする場合の在留資格・在留期間は，次のとおりとする。

ア 被害者が帰国すれば生命・身体等に危険があるとして在留を希望する場合，心身の療養のため在留を希望する場合又は加害者の訴追のために証人等として

刑事手続に協力する場合

「特定活動（６月）」（場合によっては「特定活動（３月）」）

（注）被害者が日本人又は永住者の在留資格をもって本邦に在留する外国人と婚姻し，婚姻実態がある場合，日本人との間に出生した子を養育している等在留を認めるべき特別な事情を有している場合など，被害者であること以外の事情に基づき在留特別許可をするのが相当と認められる場合は，当該事情に応じた在留資格・在留期間を付与する。

イ　被害者が帰国を希望する場合

「特定活動（１月）」（場合によっては「特定活動（３月）」）

**３　収容・送還**

（１）適当な保護施設による保護を受けられないなどの理由により被害者を収容した場合又は収容中の外国人が人身取引の被害者と認められた場合は，できる限り早期に仮放免を行うことができるよう環境整備に努めるとともに，収容中におけるメンタルヘルス等に配慮する。

（２）被害者に対して退去強制令書が発付された場合において，当該外国人が帰国費用を支弁できないため早期出国が見込めないときは，国費による出国について配慮する。

（３）帰国用旅券を所持しない被害者については，関係在日外国公館と折衝して速やかな帰国用旅券の発給等帰国要件の整備に努める。

**４　報告票の作成・送付**

（１）入国警備官は，被害者について引渡し又は引継ぎをするときは，別記第３号様式「人身取引事案報告票（退去強制その１）」を作成し，違反調査書の写し等関係資料を添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

（２）入国審査官（当該違反事件が口頭審理請求された場合は特別審理官）は，入国警備官から被害者に係る違反事件の引渡し・引継ぎを受けたときは，別記第４号様式「人身取引事案報告票（退去強制用その２）」を作成し，事件概要書等関係資料の写しを添付して，所属する課・部門等の対策員に提出する。

なお，違反事件の引渡し又は引継ぎの後に当該違反事件の容疑者について人身取引の被害者であると認められたときは，入国審査官（当該違反事件が口頭審理請求された場合は特別審理官）は，別記第３号様式及び別記第４号様式のいずれ

をも作成し，これらを関係資料とともに所属する課・部門等の対策員に提出する。

（３）（１）及び（２）により提出された報告票等については，第４の３（２）及び（３）と同様の措置を採る。

**５　刑事手続への協力**

退去強制手続が執られている被害者について，警察等の関係機関から加害者に対する刑事手続に関して協力依頼があったときは，可能な限り協力する。